Sommaire de l'article

Parution: juillet 2023

Les modes d'acquisition de l'immobilier d'entreprise

Chapitre I - Généralités

I. Quels sont les impôts concernés

1

Si un adage populaire dit qu'en France « tout finit par des chansons », force est de reconnaître qu'en vérité tout finit par une imposition !

Et en la matière, le législateur est prolixe, inventif, insatiable mais surtout instable.

Ainsi, s'agissant de l'immobilier il faudra tenir compte évidemment des droits d'enregistrement qui viennent frapper chaque mutation d'immeuble, que ce soit à titre gratuit (donation ou succession) ou à titre onéreux, (apport, cession).

Dans certains cas, il faudra compter aussi avec la taxe sur la valeur ajoutée.

Bien sûr, l'imposition du revenu n'est pas oubliée que ce soit à travers la catégorie des revenus fonciers, ou par l'intermédiaire des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou pourquoi pas directement dans le régime de l'impôt société (IS).

Même si l'ISF est mort, n'oublions pas l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui a remplacé son aîné, en multipliant les complexités.

Quant aux plus-values de cession d'immeubles, leur taxation dépend du régime choisi pour leur détention, de la durée de détention, et de l'affectation de l'immeuble, pour les cas les plus simples.

Ce n'est pas fini !

Si l'on veut être complet, pour autant que ce soit possible, il faudrait aussi évoquer la contribution économique territoriale (CET), la contribution annuelle des revenus locatifs, et la taxe sur les surfaces commerciales. Nous n'aborderons pas ici les différentes taxes d'urbanisme, ni la taxe de 3 % frappant une forme de détention que nous n'envisagerons pas dans cet ouvrage.

Aussi, par souci de pédagogie et de clarté, nous évoquerons ces différents impôts, au fil de l'eau, par des chapitres consacrés aux différentes catégories professionnelles.

Rappelons encore une fois qu'il s'agit dans cet ouvrage d'évoquer l'immobilier d'entreprise !

Par conséquent, ne seront pas abordés les régimes spécifiques incitatifs des acquisitions immobilières des particuliers, (BORLOO, PINEL, De NORMANDIE, etc.).

Nous n'évoquerons pas non plus les immeubles achetés, détenus puis cédés par les professionnels de l'immobilier que sont les marchands de biens, promoteurs ou lotisseurs.

II. Comment détenir l'immobilier d'entreprise ?

2

Il y a de multiples façons de détenir l'immobilier d'entreprise ! La première ligne de partage concerne la détention en direct, dans le patrimoine personnel du chef d'entreprise, ou à l'inverse dans son patrimoine professionnel. La seconde ligne de partage se situe au niveau de l'interposition d'une structure sociale. Cette structure sociale peut être une société assujettie à l'impôt sur le revenu, elle-même détenue par des personnes physiques ou par des personnes morales. La société peut être aussi une société holding soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Enfin, l'immeuble d'exploitation peut être détenu aussi en directe par la société d'exploitation, cette société étant assujettie tantôt à l'impôt sur le revenu et tantôt à l'impôt sur les sociétés. Nous évoquerons aussi la possible détention par l'intermédiaire du contrat de crédit-bail immobilier, que ce contrat de crédit-bail soit détenu directement par la société d'exploitation, ou au contraire par l'intermédiaire d'une société interposée qui sera le plus souvent une société civile immobilière assujettie à l'impôt sur le revenu. Bien entendu, le plus grand chapitre sera consacré à la technique du démembrement de propriété évoquée en détail dans cet ouvrage.

Le tableau ci-dessous peut constituer une base de réflexion quant à la question de savoir s'il faut inscrire le bien à l'actif de l'entreprise ou au contraire loger le bien immobilier dans une structure dédiée spécifique quelle qu'en soit la forme.

● Structure dédiée ou inscription à l'actif ?

Structure dédiée	Inscription à l'actif

La société propriétaire de l'immeuble facturera un loyer à la société d'exploitation assurant ainsi un revenu régulier sur une très longue période	La comptabilisation des amortissements est obligatoire, il faudra adapter le plan d'amortissement aux composants choisis. La quote-part du terrain, non amortissable devient une question prégnante.
La TVA grevant l'acquisition de l'immeuble peut être restituée (valable en cas d'option à la TVA sur les loyers)	La TVA grevant l'acquisition peut être immédiatement imputée sur la TVA due par l'exploitation
La cession ou la transmission de la société est largement facilitée par la séparation de l'exploitation et des murs	Le financement est facilité car les garanties sont plus importantes
C'est un moyen sécurisé de s'assurer un complément de retraite, sujet particulièrement d'actualité	
Les parts de la structure sont en principe à l'abri de la poursuite des créanciers en cas de mésaventures de l'activité professionnelle	Si l'entreprise venait à connaître de graves difficultés entraînant une liquidation, l'immeuble serait vendu pour désintéresser les créanciers.
En cas de cession, si la société est assujettie à l'impôt sur le revenu il sera fait application du régime des plus-values des particuliers qui permet une exonération totale d'IR au bout de 22 ans, et de 30 ans pour les prélèvements sociaux.	La vente est soumise au régime des plus-values professionnelles. La plus-value réalisée croît avec la durée de détention du fait des amortissements. Si la société est à l'impôt sur le revenu, elle peut bénéficier des dispositifs d'exonération : exonération des petites entreprises (CGI art. 151 septies (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=151%20septies&idspad=LEGIARTI000051216302)) et abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme (CGI art. 151 septies B (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=151%20septies%20B&idspad=LEGIARTI000020549390))

Et puisque nous sommes dans les tableaux synthétiques, essayons de résumer quelles sont les principales différences entre le régime des revenus fonciers que nous allons étudier par rapport à celui des BIC.

● **Principales différences entre le régime des BIC et le régime des revenus fonciers**

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)	**Revenus fonciers (RF)**
Le résultat est déterminé par différence entre les loyers courus et les dépenses engagées	Le résultat est déterminé par différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées
Les immeubles, à l'exception des terrains doivent faire l'objet d'amortissement	Pas d'amortissement possible
Les travaux d'amélioration doivent faire l'objet d'amortissement	Les travaux d'entretien sont déductibles des revenus fonciers mais attention les travaux d'amélioration des locaux professionnels ne sont pas déductibles
Les frais de notaire sur l'achat sont déductibles (ou option possible rattachement coût de revient pour amortissement)	Seuls les frais de notaire afférents à l'emprunt sont déductibles mais pas ceux afférents à l'acquisition
Les droits d'enregistrement sur l'achat sont déductibles (ou option possible rattachement coût de revient pour amortissement)	Les droits d'enregistrement ne sont pas déductibles
La contribution économique territoriale CET est due	La contribution économique territoriale n'est pas due sauf pour le cas où le chiffre d'affaires excède 100 000 €
Le résultat émanant de la gestion du bien immobilier subit les charges sociales (SSI)	Il n'y a pas de charges sociales à proprement parler, mais le résultat foncier subit évidemment les prélèvements sociaux

Cela étant, bien d'autres critères peuvent influencer le choix ou la décision d'inscrire un bien immobilier à l'actif de l'entreprise ou d'une structure dédiée. Par exemple, et sans prétendre à l'exhaustivité des situations, une inscription à l'actif sera quasiment obligatoire s'il s'agit d'un immeuble très spécialisé et n'ayant aucune autre vocation ou aucune autre destination que l'objet de la société. Il en sera de même pour obtenir des subventions ou des aides publiques qui sont très souvent accordées sur délibération municipale à des entreprises ou des sociétés désireuses de s'implanter dans des zones particulières. Voyons maintenant ces différentes situations plus en détail.

A. La location

3

Nous voulons évoquer ici le cas où le chef d'entreprise a décidé d'acquérir son immeuble par l'intermédiaire d'une société interposée qui donnera cet immeuble en location à sa société d'exploitation.

Ce schéma, qui nécessite la mise en place d'un bail commercial est encore aujourd'hui le plus souvent utilisé, grâce notamment à sa simplicité, sa souplesse et sa sécurité.

En effet, même si les revenus fonciers sont aujourd'hui très lourdement imposés (voir §§ 34 (20190723084457856.html#34) et 35 (20190723084457856.html#35)), le chef d'entreprise va percevoir un loyer, dont il pourra réellement jouir lorsqu'il aura remboursé l'éventuel emprunt d'acquisition de l'immeuble, ce revenu venant ensuite améliorer sa retraite.

Enfin, et sous réserve de respecter certaines contraintes, la société interposée restera à l'abri de la poursuite des créanciers si par malheur l'exploitation devait mal tourner.

Nous ne répéterons jamais assez que la première précaution, dans ce schéma et dans tous les autres, est d'apporter le plus grand soin à la détermination du prix de la location.

Non seulement ce montant ne doit pas être fixé par convenance, mais encore moins avec le seul but de rembourser la mensualité de l'emprunt contracté.

Il convient par conséquent de fixer un loyer « normal » ni trop élevé, ni trop bas.

De le payer régulièrement, en respectant les clauses et conditions du bail quant aux échéances, au dépôt de garantie, aux clauses d'indexation et aux modalités de règlement.

B. Le bail à construction

1. Quelques rappels juridiques

4

Indiquons à titre préliminaire que ces développements sont très largement inspiré de ceux écrits par Serge Anouchian dans la revue APSP-2013.

Le bail à construction est un contrat (CCH, code de la construction et de l'habitation, article L. 251-1 et s.) par lequel un propriétaire de terrain le donne à bail, moyennant un loyer, à un tiers qui s'engage en contrepartie à y édifier des constructions et à les conserver en bon état d'entretien. Le bail à construction est conclu pour une durée comprise entre un minimum de 18 ans et un maximum de 99 ans, avec la particularité de conférer au preneur des droits réels immobiliers qu'il est libre de céder. À l'expiration du bail, et sauf stipulation contraire assez rare dans les faits, le bailleur devient propriétaire des constructions édifiées par le preneur.

« Article L. 251-2 CCH : les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. À défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations ».

Article L. 251-5 CCH : « Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles, de fraction d'immeuble ou de titres donnant vocation à la propriété ou la jouissance de tels immeubles... ».

Pour le bailleur, c'est-à-dire le futur propriétaire, l'intérêt du bail à construction consiste à ne financer que le coût de la charge foncière, tout en séparant pour l'avenir le patrimoine immobilier des actifs de l'entreprise. Compte tenu de la longue durée du bail à construction, c'est également un outil intéressant pour préparer, et anticiper la transmission de patrimoine futur, en associant les enfants dans la société civile propriétaire du terrain.

Le preneur quant à lui, limitera grâce au bail à construction, son financement au coût de la construction sans supporter l'incidence foncière. Compte tenu de la sécurité conférée par la longueur du bail, il pourra sans doute faciliter son accès au crédit.

2. Examen des incidences fiscales

5

Pendant la durée du bail à construction, les loyers constituent bien évidemment des revenus fonciers pour le bailleur, alors qu'ils constituent une charge déductible pour le preneur.

Le coût de la construction, à la charge du preneur fera quant à lui l'objet d'un amortissement qui respectera toutes les conditions, fiscales et comptables, s'agissant d'une immobilisation corporelle.

À l'expiration du bail à construction, le retour gratuit des constructions dans le patrimoine du bailleur s'analyse comme un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers (CGI art. 33 bis (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=33%20bis&idspad=LEGIARTI000006302240)). Encore faut-il préciser que cet impôt est dû sur le prix de revient des constructions édifiées et non pas sur la valeur vénale du bien à l'époque du retour dans le patrimoine du bailleur !

Fort heureusement, le législateur est venu quelque peu tempérer les conséquences extrêmement rigoureuses de cette disposition. En effet, *« lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, par la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculé d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les 14 années ou exercices suivants »* (CGI art. 33 ter (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=33%20ter&idspad=LEGIARTI000021625104), I).

De plus, les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail (CGI art. 33 ter (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=33%20ter&idspad=LEGIARTI000021625104), II). Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à 30 ans !

Si la durée du bail est inférieure à 30 ans, l'imposition est due sur une valeur réduite de 8 % par année de bail au-delà de la 18e année.

EXEMPLE

Monsieur Jean PORTE concède à la société PADE un bail à construction d'une durée de 20 ans, à charge pour le preneur d'y édifier des constructions d'une valeur à la date de conclusion du contrat de 800 000 €.

Au terme des 20 ans, Jean PORTE devra déclarer dans la catégorie des revenus fonciers une somme de : 800 000 € - (800 000 x 16 %) soit 672 000 € ! Qu'il pourra répartir à raison de 1/15ème par an, soit 44 800 € de revenus fonciers supplémentaires par an pendant 15 ans !

Remarquons simplement que cela représente une imposition sur un revenu théorique de 5,60 %, alors que l'on peut raisonnablement penser, qu'au terme des 20 ans, le montant du loyer potentiellement exigible sur cette construction serait d'un montant supérieur.

L'on aura évidemment bien compris que si JEAN avait conclu un bail sur une durée de 30 ans, le retour des constructions se serait opéré sans aucune imposition.

3. Et en cas de revente ?

6

S'agissant de la vente de l'immeuble, la plus-value sera calculée par rapport à son prix de vente et son prix de revient qui sera le plus souvent nul au terme des 30 ans, augmentant ainsi significativement le montant de la plus-value.

Par ailleurs, s'agissant de la durée de possession il faudra calculer, séparément, la durée de possession du terrain égale à sa date effective d'acquisition, mais pour les constructions il s'agira de la date d'expiration du bail (instruction du 14 janvier 2004, BOI 8 M-1-04), c'est-à-dire qu'il faudra attendre encore 30 ans, pour espérer exonérer complètement la plus-value !

Astuce

Dans cette situation, l'interposition dès l'acquisition du terrain, d'une société civile immobilière, permettra de s'affranchir des 30 ans supplémentaires, en cédant non pas l'immeuble mais les parts de la société civile immobilière !

4. Encore quelques précisions !

7

Quid de la modification en cours de bail, de la durée totale du bail à construction ?

Pour l'administration fiscale, la prorogation de la durée du bail initialement convenue constituait l'un des motifs générant la date d'imposition du supplément de loyer résultant de la remise gratuite des constructions édifiées par le locataire au bailleur. En effet, l'administration prétendait que toute modification de la durée initiale du bail à l'intérieur des délais de 19 à 99 ans, constituait une date de déclenchement de l'imposition (Mission d'Organisation Administrative du 30 septembre 1998).

Il aura fallu une décision du conseil d'État du 25 juin 2006 (CE 25 juin 2006, n° 271523 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=271523&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/08/23/78/CETATEXT000008237891.xml&date=2006-06-25)) pour que la haute juridiction décide que sa date d'imposition était reportée l'année du nouveau terme convenu du bail.

En guise de conclusion, le bail à construction permet sans doute au bailleur d'enrichir son patrimoine dans des conditions relativement avantageuses sur le plan financier.

Il faut convenir toutefois que la durée totale de détention à respecter dans la plupart des cas pour obtenir une exonération complète en cas de revente (+ 30 ans) a de quoi décourager le plus patient des gestionnaires !

D'autant, qu'une combinaison intelligente de la technique de démembrement appliquée à la construction sur sol d'autrui permet, dans la plupart des cas, d'obtenir des résultats plus satisfaisants.

C. L'acquisition en direct

1. Dans le patrimoine privé

a) La situation visée

8

Dans ce schéma, déjà évoqué ci-dessus, le bien immobilier est acquis directement par le chef d'entreprise, qu'il conserve dans son patrimoine privé, et le met à disposition de son entreprise.

Dans ces conditions, on peut se demander avec quels moyens il pourra rembourser l'éventuel emprunt d'acquisition du bien immobilier ?

Il est tout à fait possible de mettre ce bien à disposition de l'entreprise de façon gracieuse. Ce qui implique que les remboursements de l'éventuel emprunt d'acquisition seront prélevés sur les revenus personnels du chef d'entreprise, que ses revenus soient constitués de ses salaires ou de ses autres revenus professionnels.

Là encore il faut distinguer le cas où l'entrepreneur est à la tête d'une entreprise individuelle ou dirigeant d'une société développant son activité commerciale.

Dans le cas de l'entreprise individuelle, celle-ci faisant partie intégrante du patrimoine du chef d'entreprise, il semble impossible de signer un bail commercial en bonne et due forme. Tous les juristes s'accordant sur le fait qu'un entrepreneur ne peut signer un bail avec lui-même.

Fort heureusement, la jurisprudence et le BOFiP sont venus au secours de cette situation délicate par le célèbre arrêt Meissonnier (CE 8 juillet 1998, n° 164657 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=164657&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/07/96/32/CETATEXT000007963239.xml&date=1998-07-08)).

Il est tout à fait possible, pour l'entrepreneur ayant conservé son immeuble dans son patrimoine privé, de consentir un bail fiscal à son entreprise, les loyers versés par l'entreprise étant déductibles de ses résultats à la quadruple condition :

-qu'il s'agisse d'un loyer normal ;

-que ce loyer soit effectivement payé ;

-que ces loyers soient régulièrement déclarés dans la catégorie des revenus fonciers ;

-que soient établies des factures justifiant de ces montants. Attention, dans cette situation, il semble impossible d'opter à la TVA sur les loyers en l'absence d'un bail en bonne et due forme.

REMARQUE

Un tableau de synthèse des impositions est proposé ci-après (voir § 53 (20190723084457856.html#53)).

b) L'imposition des revenus

9

Dans cette situation, notre chef d'entreprise sera évidemment taxé dans la catégorie des revenus fonciers déterminés comme il est indiqué dans le chapitre correspondant avec éventuellement le taux marginal le plus élevé suivant ses autres revenus (45 %) sans oublier les prélèvements sociaux (17,2 %) et éventuellement la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) qui risque d'être moins exceptionnelle que permanente (3 ou 4 %).

c) L'imposition des plus-values

10

De façon fort logique, notre chef d'entreprise, en cas de cession de cet immeuble sera imposé suivant le régime des plus-values des particuliers, exposé brièvement dans le chapitre correspondant, sans oublier évidemment que le montant de cette plus-value pourra le cas échéant être assujetti également à la CEHR.

d) L'imposition à l'IFI

11

Que ce soit pour son ancêtre l'ISF, ou pour le nouvel IFI, le mode de détention n'a que peu d'influence sur l'assujettissement à cet impôt. Il s'agira avant tout de savoir si l'immeuble en question entre dans le champ d'application de l'impôt (la réponse sera vraisemblablement oui dans 99 % des cas) pour analyser si l'immeuble entre dans les cas d'exonération limitativement prévus par la loi, notamment lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'exploitation.

e) Les droits de mutation

12

Qu'ils soient fixes ou proportionnels, aucune chance d'échapper à ces droits de mutation, très souvent appelés dans la pratique « droit d'enregistrement ».

Même s'il est très loin le temps où ces droits pouvaient atteindre des sommets frisant parfois les 20 %, le cumul de l'ensemble de ces impositions continu de poser des questions !

2. Par une société interposée

13

Les combinaisons de ce mode de détention par société interposée sont multiples pour ne pas dire infinie. Tentons de dresser le tableau des choix possibles (voir tableau ❸).

● Détention de l'immobilier par une société : les choix possibles

Forme sociale	Incidences fiscales et sociales
SCI IR	C'est aujourd'hui la forme la plus courante, près de 1 600 000 SCI. En 2021, 96 000 créations de SCI, une option pour le régime de l'impôt société possible, le gérant s'il est salarié doit retraiter son salaire pour la détermination du résultat fiscal en revenus fonciers.
SCI IS	L'option à l'impôt société des sociétés civiles s'est accélérée depuis la baisse du taux de l'impôt société à 15 %. Cette option est aujourd'hui révocable sur les cinq premières années de l'option grâce à une disposition inattendue de la loi de finances pour 2019. Si le gérant est salarié, la déduction doit répondre aux critères habituels de déduction des charges d'exploitation.
Société commerciale IR	Il peut s'agir de différentes formes : EURL, SARL de famille remplissant les conditions, société de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les cinq premières années de leur existence. Dans ces structures le gérant est le plus souvent considéré comme un travailleur non salarié.
Société commerciale IS	C'est le cas de toutes les sociétés de capitaux : SARL, SAS, SA, société en commandite par actions. Les SAS peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les cinq premières années de leur existence. Le gérant majoritaire de SARL et le dirigeant de la SAS ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes est considéré comme un travailleur non salarié. Les autres dirigeants sont assimilés à des salariés.
Holding IR	Cette situation, au demeurant assez rare peut se rencontrer à travers des structures comme les sociétés civiles, les EURL et parfois les SNC. Il s'agit de sociétés ayant vocation à détenir des participations dans d'autres sociétés, que ces sociétés soient elles-mêmes opérationnelles ou immobilières, assujetties ou non à l'impôt sur les sociétés. Le dirigeant sera considéré comme un travailleur non salarié.
Holding IS	Structuration beaucoup plus fréquente, pour une société ayant la même vocation mais ayant choisi la forme appropriée pour être assujetti à l'impôt sur les sociétés, ce qui permet de bénéficier de certains avantages liés à des dispositifs fiscaux plus ou moins pérennes, comme l'intégration fiscale ou le pacte Dutreil visant à faciliter les transmissions. Le dirigeant sera considéré comme un salarié.

Répétons encore une fois que la décision d'aller vers telle ou telle forme juridique ou telles modalités de détention dépend de nombreux facteurs.

La possibilité d'une cession rapide, la possibilité ou non de réaliser une forte plus-value, la tranche marginale d'imposition personnelle du dirigeant, la gestion des déficits, la possibilité de bénéficier d'une des dispositions d'exonération des petites plus-values ou des petites entreprises, les contraintes de financement et de garantie, les objectifs personnels en matière de retraite, la possibilité de transmettre l'entreprise à ses successeurs ou au contraire une cession à un groupe externe, tous ces éléments doivent être considérés avant de prendre une décision.

Dans l'état actuel de la législation, s'agissant de l'immobilier d'entreprise, on peut d'ores et déjà parier que la précaution minimum consistera à détenir ce bien immobilier à travers une société civile immobilière.

Car il est ensuite possible par des techniques d'apport, de cession et/ou de fusion d'organiser cette structuration à travers une géographie plus adaptée.

Pour paraphraser le doyen Jean Aulagnier, le bon sens et la sécurité consiste à analyser en toute priorité les aspects civils de toute décision d'investissement, puis d'en mesurer les aspects et contraintes économiques, les stratégies fiscales venant en point d'orgue pour choisir les systèmes les plus pertinents.

D. Le crédit-bail immobilier

1. Introduction et exposé préalable

14

Indiquons à titre préliminaire que ce chapitre est largement inspiré d'un article publié par Serge Anouchian dans le Journal des Sociétés.

Le crédit-bail immobilier est une technique de financement utilisée principalement pour financer l'acquisition de biens immobiliers utiles à l'exercice d'une profession ou d'une activité.

C'est une opération qui met en présence trois intervenants, le client, le vendeur et bien entendu l'établissement de crédit chargé d'assurer le financement.

Contrairement à une opération classique de financement d'un bien immobilier par l'intermédiaire d'un emprunt d'acquisition contracté directement par l'acquéreur ou au moyen d'une société interposée, dans une opération de crédit-bail, c'est l'établissement de crédit qui achète le bien au vendeur et qui le met à la disposition du client par l'intermédiaire d'un contrat de bail assorti d'une promesse de vente.

Après avoir rappelé les principes de base qui régissent le contrat de crédit-bail immobilier (I) nous ferons une brève comparaison avec les autres techniques d'acquisition du patrimoine immobilier de l'entreprise (II) pour terminer sur la mise en lumière des pièges fiscaux relatifs à la levée d'option du contrat de crédit-bail immobilier ainsi que les moyens d'en limiter les effets (III). Toutefois, le champ d'application pratique de la présente étude sera volontairement limité à la problématique du dirigeant d'entreprise majoritairement propriétaire de son capital et qui souhaite répondre à la double problématique de la constitution d'un patrimoine immobilier à titre personnel tout en assurant à son entreprise un moyen d'exploitation optimisée.

2. Rappel des règles de base

a) Définition

15

Comme indiqué en préambule, le crédit-bail immobilier est un moyen efficace de financement de l'acquisition de l'immobilier d'entreprise.

Initié par la loi du 2 juillet 1966 et l'ordonnance du 28 septembre 1967, l'opération de crédit-bail immobilier est définie actuellement à l'article L 313-7 du code monétaire et financier comme une opération par laquelle :

-une entreprise donne en location un bien immobilier à usage professionnel, acheté par elle ou construit pour son compte,

-qui permet au locataire de devenir propriétaire de toute partie du bien loué au plus tard à l'expiration du bail,

-soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble loué, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

Comme dans une opération classique d'acquisition de biens immobiliers, il y a bien un vendeur, un établissement financier et un acquéreur.

Mais l'originalité du crédit-bail immobilier apparaît dans le rôle de l'établissement financier, le crédit bailleur, qui cumule le rôle d'acquéreur de l'immeuble vis-à-vis du vendeur et consent, à la fois, un bail en qualité de bailleur et une promesse de vente où il intervient en qualité de promettant.

Corrélativement, le client, crédit preneur, se retrouve dans le rôle du locataire et du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente.

Il y a donc bien la présence de trois contrats différents, mais indivisiblement liés entre eux.

Quant à l'administration fiscale, elle propose sa propre définition très synthétique suivant laquelle « un crédit-bail peut se définir comme une location de longue durée avec promesse unilatérale de vente en fin de contrat au profit du locataire pour un prix convenu à l'origine ».

b) Aspects financiers

Cas général

16

Assimilée à une opération de crédit et par conséquent à une opération de banque, l'opération de crédit-bail ne peut être faite que par des établissements de crédit.

Traditionnellement, le crédit bailleur détermine le montant des loyers qu'il va réclamer au preneur en fonction de l'amortissement financier de l'immeuble.

En effet même si la propriété de cet immeuble durant la période de location lui confère une garantie substantielle, le risque que ce bien soit difficile à exploiter ou à revendre en cas de défaillance du crédit preneur n'est pas nul.

Par conséquent le montant des loyers perçus prend en compte la différence entre le prix d'acquisition tous frais compris, de l'immeuble par le bailleur et celui convenu pour la cession de l'immeuble généralement dénommé « prix de levée d'option ». C'est bien pour limiter ce risque qu'un grand nombre des contrats instaurés par les établissements financiers imposent un prix de levée d'option quasiment symbolique qui offre de plus, l'avantage d'inciter le preneur à exercer l'option à l'issue de la période convenue dans le contrat.

Conséquences d'un changement de taux

17

Un changement de taux peut affecter très sensiblement l'efficacité de ce schéma de financement.

À l'heure ou les taux de financement fluctuent, la prise en compte de ce paramètre est déterminante.

À l'instar des crédits de financement classiques qui prévoient des modalités de remboursement anticipé, la loi prévoit que le crédit-bail immobilier doit instaurer une porte de sortie pour le crédit preneur. Tous les contrats prévoient donc les modalités de calcul d'une levée d'option anticipée, basées sur le préjudice subi par la différence de taux et destinées à permettre cette porte de sortie au crédit preneur sans pénaliser pour autant l'établissement financier.

c) Aspects juridiques

18

De l'originalité du caractère triangulaire d'un contrat permettant l'acquisition d'un bien immobilier, découlent quelques conséquences juridiques sans doute relativement mineures sur le plan du droit des affaires, mais avec hélas des conséquences majeures voire dramatiques sur le plan fiscal.

À la conclusion du contrat, c'est bien la société crédit-bailleresse qui devient propriétaire de l'immeuble, pour le donner en crédit-bail à celui qui sera l'acquéreur final, dénommé son crédit preneur.

Compte tenu du dénouement traditionnel de ce genre de contrat, toutes les charges inhérentes à l'immeuble sont supportées par le crédit preneur.

Bien que de nombreuses règles de ce contrat se rapprochent de celles des baux commerciaux, le contrat de crédit-bail n'est pas assujetti aux dispositions du décret 53-960 du 30 septembre 1953 régissant traditionnellement les baux commerciaux (voir notamment les arrêts de la Cour de Cassation du 10 juin 1980, cassation 3e civile, notamment Unibail/GFF).

En cours de contrat, celui-ci peut être cédé sous réserve de l'accord de la société crédit bailleresse.

Enfin, le contrat est évidemment dénoué par l'arrivée de son terme qui correspondra généralement avec la levée de l'option consentie au crédit preneur. Bien entendu, une levée d'option anticipée est toujours prévue, généralement à l'issue d'une période irrévocable de location, pour permettre éventuellement à l'entreprise de se reconstituer une trésorerie, par exemple pour procéder immédiatement à une cession-bail (lease-back).

D'autres difficultés, ou plus exactement des points délicats relatifs à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier, peuvent être relevés, engendrant des conséquences fiscales importantes, que cela concerne les difficultés relatives aux droits d'enregistrement, notamment lors de la conclusion du contrat, ou de sa cession, ou bien encore les difficultés inhérentes aux impôts directs qui concernent plus généralement la problématique des réintégrations détaillées dans le chapitre suivant (voir § 23 (20190723084457856.html#23)), ou les plus-values professionnelles générées par la sous-location de l'immeuble, dont les dénouements seront étudiés ci-après (voir §§ 26 (20190723084457856.html#26) à 32 (20190723084457856.html#32)).

d) Aspects comptables

19

Les incidences comptables du contrat de crédit-bail immobilier découlent directement du caractère atypique du contrat. On notera par ailleurs une distorsion du traitement de l'opération entre les référentiels comptables français et internationaux.

Le crédit preneur n'étant propriétaire de l'immeuble qu'à l'issue de sa levée d'option, il ne peut évidemment pas inscrire l'ensemble immobilier dans ses propres immobilisations puisqu'au contraire ce bien sera inscrit à l'actif du bilan du crédit bailleur.

Les redevances versées par le crédit preneur sont des charges d'exploitation sur le plan comptable et sont par conséquent portées directement au débit du compte 612 « Redevances de crédit-bail » et plus particulièrement encore en utilisant le compte 6125 réservé au crédit-bail immobilier.

Ce n'est que lorsque le preneur a levé l'option d'achat qu'il doit porter l'immeuble acheté dans ses immobilisations, pour son coût d'acquisition c'est-à-dire en l'espèce pour sa valeur résiduelle qui sera généralement très faible voire même symbolique dans la plupart des cas.

Ultime obligation comptable, mais sans doute la plus importante en matière de sincérité et de transparence financière, l'obligation de mentionner dans l'annexe des comptes (c. com. art. 10, al. 3 ; décret 83-1020 du 29 novembre 1983, art. 17) pour les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail l'ensemble des informations suivantes :

-la valeur de ses biens au moment de la signature du contrat ;

-le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

-les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été effectués au titre des exercices précédents ;

-l'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulés au contrat.

Cependant pour les sociétés qui bénéficient du régime de présentation simplifiée de l'annexe, les informations à inscrire dans ce document doivent :

-faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations de crédit-bail, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier ;

-évaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier.

Ici, on comprend parfaitement l'intention du législateur qui est de rendre comparable des modalités d'acquisition de biens (mobiliers ou immobiliers) qui aboutissent à des situations strictement identiques, mais dont les modalités de financement requièrent une comptabilisation différente qui serait susceptible d'induire le lecteur en erreur à défaut de fournir les informations obligatoires dans l'annexe des comptes.

À noter que pour les comptes consolidés dans les normes internationales, les sociétés doivent considérer les biens pris en crédit-bail comme des éléments de l'actif immobilisé, avec en contrepartie l'inscription au passif d'une dette financière entraînant par là même le suivi de façon indépendante des règles d'amortissement.

Bien d'autres règles comptables peuvent trouver à s'appliquer notamment lors de la levée d'option ou lors de la cession de l'immeuble après la levée d'option mais dans le cadre juridico-fiscal de la présente étude nous n'examinerons pas en détail l'ensemble de ces points.

d) Aspects fiscaux

Les loyers du crédit-bail sont-ils déductibles ?

20

Pour être déductibles, les loyers doivent tout d'abord répondre aux conditions très générales édictées par le code général des impôts dans son article 39-1, c'est-à-dire être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective, être appuyés des pièces justificatives suffisantes et se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise.

De façon pragmatique, il convient d'entendre ici que le loyer doit être normal, c'est-à-dire d'un montant non considéré comme excessif, bien que ce critère soit souvent d'une appréciation délicate, que nous n'aborderons pas dans le cadre de la présente étude.

Quant à la fourniture des pièces justificatives, il est évident que le contrat de crédit-bail lui-même et ses annexes constituent des pièces justificatives suffisantes à conserver impérativement.

C'est sans doute dans la dernière condition que la réflexion devient le plus subtil. En effet pour être déductible, la comptabilisation d'une charge doit se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, autrement dit, elle ne doit pas contribuer à augmenter sa richesse ou son actif immobilisé. Or, le but ultime des redevances de crédit-bail est bien de devenir, in fine, propriétaire du bien immobilier en question !

Cependant, l'approche juridique du contrat de crédit-bail qui considère le crédit bailleur comme propriétaire jusqu'au terme de la levée d'option autorise de ce fait, de comptabiliser en charge les loyers versés tout au long du contrat.

Au terme du contrat, seul le prix de la levée d'option ne pourra pas faire l'objet d'une déduction en charge mais devra être inscrit à l'actif du bilan dans un compte approprié (voir aspects comptables).

Fraction du loyer afférente au financement du terrain

21

Dans les faits, les modalités de déduction du contrat de crédit-bail conduiraient à autoriser la déduction de l'amortissement du terrain sur lequel est édifié l'immeuble, ce qui n'est pas possible dans le droit commun. C'est pourquoi, dans les contrats conclus depuis le 1er janvier 1996, la quote-part des loyers pris en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et qui se rapporte à des éléments non amortissables, en général le terrain, n'est pas déductible du résultat imposable du crédit preneur.

On en conclura facilement que dans tous les contrats de crédit contenant un prix de levée d'option symbolique (1 €) il faudra déterminer la quote-part des loyers non déductibles. Inversement, lorsque le prix de la levée d'option à l'issue du contrat est au moins égal à la valeur du terrain dans les écritures du crédit bailleur, les loyers versés pendant toute l'opération de crédit-bail sont entièrement déductibles.

Par simplification la loi a prévu que le loyer soit réputé être affecté en premier lieu pour financer les frais supportés par le crédit bailleur lors de l'acquisition, ensuite aux éléments amortissables et enfin aux éléments non amortissables. Par conséquence cette règle fait supporter aux dernières années de la location la quote-part éventuellement non déductibles de loyers.

Régime spécial des bureaux en Île-de-France

22

Pour les immeubles dont la date d'achèvement est postérieure au 31 décembre 1995 un dispositif spécial a été instauré.

Le code général des impôts, dispose en effet que la quote-part de loyers pris en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.

Il s'agit d'égaliser les droits à déduction du crédit preneur avec ce qu'il aurait pu déduire s'il avait directement acquis le bien à l'origine.

Levée d'option

23

La combinaison des articles 239 sexies et 239 sexies B du CGI amène le crédit preneur à réintégrer une fraction des loyers versés pendant le contrat, lorsque le prix de levée de l'option est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements qu'il aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date.

En pratique, il convient dans un premier temps de calculer la valeur nette comptable de l'immeuble s'il avait été acquis en direct par le crédit preneur, et le prix de levée d'option. En réalité, en application des règles comptables, le plan d'amortissement doit être établi distinctement pour la structure de l'immeuble et pour chacun des composants identifiés, suivant la méthode d'amortissement par composants applicable depuis le 1er janvier 2005.

La différence ainsi obtenue doit faire l'objet d'une réintégration, sous déduction toutefois des loyers déjà réintégrés durant la période de location en application des dispositions précédemment décrites. De façon synthétique, la fraction à réintégrer doit se calculer comme suit.

+	Valeur des constructions à la signature du contrat
+	Valeur du terrain à la signature du contrat
-	Amortissement des constructions que le crédit preneur aurait pu pratiquer
-	Prix de levée d'option
-	Quote-part de loyers déjà réintégrée en cours de contrat
=	Fraction à réintégrer fiscalement

3. Conséquences de l'interposition d'une société civile immobilière

a) Les stratégies possibles

24

Bien sûr, le contrat de crédit-bail peut être consenti directement à l'entreprise utilisatrice des locaux. Mais le plus souvent le dirigeant d'entreprise, dans un double objectif développé ci-après, sera soucieux d'interposer entre son entreprise et le crédit bailleur une société civile immobilière.

Il ne peut être question ici de détailler l'ensemble des avantages, ou des inconvénients, attachés à l'interposition d'une société civile immobilière lorsque le dirigeant souhaite faire l'acquisition des locaux utiles à l'exploitation de son entreprise.

Néanmoins et afin de bien comprendre la problématique que nous allons étudier dans cette partie strictement fiscale, il convient de garder à l'esprit que le chef d'entreprise dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier nécessaire ou utile à l'exploitation de son entreprise, conserve absolument ou en tout cas, doit conserver absolument, le triple objectif qui consiste à :

-séparer le patrimoine immobilier des aléas de l'exploitation de l'entreprise ;

-optimiser, anticiper et sécuriser la transmission future de ce patrimoine ;

-aménager les conditions favorables d'un revenu complémentaire lors de sa retraite.

Traditionnellement, lorsque le chef d'entreprise souhaite faire l'acquisition d'un bien immobilier à travers une société civile immobilière qui consentira un bail à son entreprise, il a le choix entre différentes stratégies.

Une première stratégie, tout à fait classique et banale, consiste à faire acquérir par la société civile immobilière le bien immobilier dont l'acquisition est envisagée, puis à consentir à l'entreprise un bail en bonne et due forme. Généralement, lorsqu'un emprunt est nécessaire pour financer l'acquisition, les loyers réglés par l'entreprise permettent de faire face au remboursement des échéances d'emprunt. À l'issue du remboursement définitif, les loyers permettent ainsi au chef d'entreprise d'améliorer ses revenus, ce qui est particulièrement appréciable au moment de la retraite.

Mais comme on va le voir dans le simple exemple suivant, la conjonction des régimes du revenu foncier et des taux d'imposition sur le revenu des personnes physiques, aboutit dans la majeure partie des situations à faire payer à l'associé de la société civile immobilière un impôt sur ses revenus fonciers alors même que pendant toute la durée de l'emprunt, il ne bénéficie d'aucun encaissement réel. En effet, sans entrer dans le détail de l'articulation du régime des revenus fonciers (CGI art. 31 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=31&idspad=LEGIARTI000049642048) et suivants), si les intérêts relatifs à l'emprunt d'acquisition de l'immeuble sont parfaitement déductibles des loyers perçus, le remboursement du capital lui, ne peut jamais être déductible et génère par conséquent un revenu foncier sur le plan fiscal, qui génère un impôt d'autant plus important que la tranche marginale d'imposition d'un chef d'entreprise est traditionnellement élevée.

EXEMPLE

Acquisition d'un immeuble de 500 000 €, apport de 35 000 €, représentant les frais d'achat, loyer de 40 000 € revalorisé de 0.5 %, emprunt de 500 000 € sur 15 ans au taux de 2 %, assurance incluse.

Le dirigeant atteint la tranche d'impôt sur le revenu de 41 % augmenté de la CSG (17,2 %).

	Année 1	Année 2	Année 7	Année 15
Loyer	40 000	40 200	41 260	42 893
Intérêt d'emprunt	10 000	9 422	6 352	763
Revenu foncier	30 000	30 778	34 868	42 130
Échéance	38 913	38 913	38 913	38 913
Impôt	17 460	17 913	20 290	24 520
Solde de trésorerie	- 16 373	- 16 626	- 17 988	- 20 539

En cumul, au bout de 15 ans, il aura financé de sa poche une somme de 275 K€ !

Pour remédier à cette situation, plusieurs stratégies possibles, succinctement évoquées dans cet ouvrage :

-faire opter la société civile à l'impôt sur les sociétés ;

-faire acquérir par la société civile la seule nue-propriété de l'immeuble, pour réserver l'acquisition de l'usufruit à la société d'exploitation ;

-procéder à un démembrement des parts de la société civile immobilière.

Si l'on souhaitait être exhaustif il faudrait également évoquer la possibilité, de recourir à un bail à construction ou encore à la technique de construction sur sol d'autrui.

Concernant le bail à construction, et conformément aux dispositions fiscales actuellement en vigueur, il faut attendre 30 ans pour que le retour des constructions dans le patrimoine du bailleur, c'est-à-dire la société civile, puisse se faire en franchise d'impôt.

Par conséquent, la durée nécessaire à l'obtention de cette franchise nous semble disqualifier, là aussi dans le contexte de cette étude, le recours à cette technique.

La construction sur sol d'autrui, notamment couplée à la technique du démembrement de propriété reste une stratégie qui appelle de nombreuses divergences d'interprétation de la part des juristes et ne s'applique évidemment qu'en cas de construction d'immeubles neufs, ce qui mériterait sans doute un développement particulier.

b) Procéder à l'acquisition par la société civile au moyen d'un crédit-bail immobilier

25

Il s'agit sans doute du moyen le plus simple à court terme de pallier les inconvénients décrits dans le chapitre précédent sur les conséquences de l'imposition au titre des revenus fonciers de l'interposition d'une société civile immobilière.

En effet comme nous l'avons évoqué dans les dispositions fiscales propres au crédit-bail, les loyers de crédit-bail qui sont versés en cours de contrat sont déductibles du bénéfice imposable, sous diverses conditions que nous avons déjà évoquées.

La société civile sera donc imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur la différence entre les loyers encaissés de la société d'exploitation et les redevances de crédit-bail versées au crédit bailleur.

Généralement, ces deux montants sont toujours quasiment identiques ce qui génère un résultat soit légèrement excédentaire, soit légèrement déficitaire.

Il convient de noter d'ailleurs qu'en cas de résultat déficitaire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ces résultats ne pourront être déduits que d'autres résultats de même nature, autrement dit et dans la plupart des cas ils ne pourront faire l'objet d'une imputation au niveau du revenu global.

Par ailleurs, lorsque le résultat est légèrement excédentaire, il est imposé au niveau de la personne physique dans la catégorie BNC (bénéfices non commerciaux) et peut faire l'objet d'une majoration de 25 % à défaut d'adhésion à une association agréée !

Cette situation, qui peut paraître idyllique, entraîne en vérité une conséquence que l'on peut qualifier de véritable bombe à retardement lors de la levée d'option.

4. Les pièges fiscaux de la levée d'option

a) Conséquences du changement de régime fiscal

26

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'interposition d'une société civile entre le crédit bailleur et la société d'exploitation assujettissait automatiquement la société civile au régime fiscal des bénéfices non commerciaux.

Cependant, dès la levée d'option, la société civile devenant propriétaire de l'immeuble, se trouve ainsi en situation de consentir une location nue d'un immeuble, activité caractéristique du régime des revenus fonciers.

Ainsi, à l'instant où la société civile lève l'option, elle change de régime fiscal puisqu'elle passe du régime BNC au régime des revenus fonciers.

Cette modification entraîne des conséquences fiscales dramatiques puisque le changement entraîne l'imposition de la plus-value latente sur l'immeuble en question, cette plus-value étant en outre déterminée suivant les règles applicables aux plus-values professionnelles puisque constatée sous l'emprise du régime fiscal BNC (CGI art. 93 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=93&idspad=LEGIARTI000051213215),1 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=1&idspad=LEGIARTI000006302198)).

De façon schématique, la plus-value est calculée par la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et son prix de revient, autrement dit, entre la valeur de vente théorique de cet immeuble et son coût de revient qui sera généralement proche de zéro.

Ultime mauvaise nouvelle mais non des moindres, cette plus-value professionnelle est considérée à court terme, c'est-à-dire qu'elle sera taxée au taux marginal d'impôt sur le revenu du dirigeant d'entreprise, augmenté des prélèvements sociaux ! (actuellement 41 %, voire 45 %, + Charges sociales TNS) !

Autant dire que toutes les facilités obtenues au cours du financement se trouvent quasiment annulées le jour de la levée d'option. Pour tenter d'être complet, cette plus-value constatée lors de l'option peut, sur demande expresse, formulée dans l'acte authentique qui constate le transfert de la propriété suite à la levée d'option, faire l'objet d'un report d'imposition.

Ce report cesse bien évidemment lors de la transmission de l'immeuble, ce qui peut aisément se concevoir, mais également lors de la transmission ou de la cession de tout ou partie des titres de la société civile propriétaire de l'immeuble, et bien entendu enfin, lors de la dissolution de la société civile.

Si la cession de parts ne concerne qu'un associé dans la société civile, la déchéance de ce report d'imposition n'affecte que la part de cet associé !

Nonobstant ces quelques aménagements mineurs, les conséquences financières catastrophiques de cette levée d'option sont sans doute à l'origine de la relative désaffection des chefs d'entreprises pour ce mode de financement, en tous les cas dans la configuration que nous avons évoquée.

b) Les solutions alternatives classiques

27

Compte tenu de la conséquence de ce changement d'option, il est primordial d'examiner les solutions alternatives et leurs conséquences.

La première solution, sans doute la plus simple et par conséquent la plus fréquemment utilisée est de faire opter la société civile à l'impôt sur les sociétés.

Cette option étant irrévocable, après les 5 premières années, la société civile ne change donc pas de régime fiscal et n'a pas à connaître les affres qui en sont la conséquence (à noter, la possible révocation de cette option, dans les 5 premiers exercices suivant, depuis la loi de finances pour 2019). Cependant, depuis la loi de finances pour 2004, les sociétés à prépondérance immobilière ayant opté à l'IS ne peuvent plus bénéficier de l'exonération des plus-values immobilières pour durée de détention. Dans la plupart des cas, cet inconvénient majeur nous entraîne à renoncer à cette option.

En réalité, il faudrait pouvoir être assujetti au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, sans y avoir opté, au moins pendant tout le déroulé du crédit-bail immobilier, c'est-à-dire jusqu'à la levée d'option. C'est précisément cette stratégie que nous vous proposons dans le chapitre suivant.

Une autre solution, relativement similaire, consiste à inscrire les parts de la société civile, à l'actif de la société d'exploitation, ce qui aboutit aux mêmes résultats que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés grâce aux vertus de l'article 238 bis K du CGI.

Mais là encore, et sous réserve de diverses exceptions qui ne seront pas abordées dans le champ de la présente étude, cette stratégie conduit à dégager une importante plus-value lors de la sortie des titres de l'actif de la société d'exploitation, sortie de titres entraînant là aussi immanquablement une plus-value de cession d'actifs imposable dans la catégorie des plus-values professionnelles.

Enfin, une technique qui s'apparente plus à une précaution qu'à une solution, qui consiste à vérifier les associés de la société civile avant la levée d'option afin d'éviter, postérieurement à cet événement toute transmission non souhaitée, comme par exemple le décès d'un des associés fondateurs de la société civile.

En conclusion, les mesures alternatives sont peu nombreuses et relativement inefficaces en tous les cas dans le schéma présupposé de cette étude, qui consiste à privilégier une séparation nette du patrimoine immobilier des aléas de l'exploitation.

c) Une méthode plus appropriée

Le schéma proposé

28

Une option à l'IS est à écarter car une revente du bien à l'orée de la retraite n'est pas exclue, autant garder l'espoir d'une exonération définitive au bout des 22 et/ou 30 ans.

L'idéal serait de bénéficier des conditions de l'assujettissement à l'IS, sans toutefois y opter, puisqu'une telle option prive le détenteur des parts de la société civile, de l'exonération des plus-values de cession acquise après 30 ans de détention !

En effet, si la SCI déclarait ses résultats sous le régime de l'IS, pendant la durée du crédit-bail et suffisamment de temps après la levée d'option, aucun des événements décrits ne serait susceptible d'entraîner le changement de régime fiscal.

Mais comment bénéficier de ce régime, même temporairement, sans opter à l'IS ?

La solution consiste, pour le chef d'entreprise, à céder, à sa société d'exploitation, l'usufruit des titres de la SCI pour une durée temporaire dont la durée dépendra évidemment de la durée du crédit-bail. Avant d'en mesurer les effets, il convient de chiffrer la valeur économique de l'usufruit des parts de la SCI.

Cet usufruit va permettre à la société d'exploitation de percevoir les fruits de la SCI représentés par les loyers sous déduction des charges, c'est-à-dire essentiellement les redevances de crédit-bail, et ce, pendant la durée de l'usufruit.

La valeur de cet usufruit est donc, selon la formule chère à Jean Aulagnier, et consacrée par la jurisprudence, la valeur actuelle des flux de revenus, et en l'occurrence des flux de trésorerie.

Cette technique et le choix de la durée, du taux et du calcul de la valeur de l'usufruit est largement décrit dans cet ouvrage (voir §§ 500 (20190730150406293.html#500) et suivants).

Voyons maintenant les incidences de ce schéma, respectivement pour le chef d'entreprise-vendeur de l'usufruit temporaire des parts et pour sa société d'exploitation.

Incidence pour le chef d'entreprise

29

Pendant toute la durée de l'usufruit temporaire, il ne sera pas titulaire des revenus, et par conséquent, sera déchargé de toute imposition, y compris au titre de l'IFI.

Au terme de l'usufruit, la pleine propriété des parts sera reconstituée. Le chef d'entreprise, redeviendra, sans aucune imposition supplémentaire, plein propriétaire des parts de la SCI et des revenus attachés.

Pour lui, les objectifs sont parfaitement atteints, il conserve son patrimoine et le revenu futur, ainsi que l'espoir de plus-value potentielle à la revente.

De plus, s'il le souhaite, il pourra en profiter pour transmettre à ses enfants la nue-propriété des parts de la société civile dans des conditions idéales, c'est-à-dire pour un coût réduit. Bref, c'est le bonheur !

Incidence pour la société d'exploitation

30

Elle décaisse le prix de son usufruit à terme fixe, généralement faible, qui sera considéré comme une immobilisation incorporelle, amortissable sur la durée de l'usufruit.

Conformément à une jurisprudence récente, (arrêt Cassation 30 novembre 2022, confirmé 4 janvier 2023) elle devra enregistrer cet acte au droit fixe des actes innommés (125 € actuellement).

En matière d'IS, elle devra imposer le résultat dégagé par la SCI, sous déduction de l'amortissement de l'usufruit.

Corrélativement, les sommes réellement distribuées par la SCI ne seront pas imposées (CGI art. 238 bis K (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=238%20bis%20K&idspad=LEGIARTI000031815581)).

Globalement, et sous réserve de quelques précautions dont il sera question ci-dessous, la société d'exploitation aura également réalisé une opération très profitable :

-sur le plan financier, en faisant un investissement dont la rentabilité faciale est satisfaisante ;

-sur le plan juridique, par une rédaction adroite des statuts, elle sera à même de sécuriser sur une très longue période ses conditions locatives, tant au niveau du coût de la location que des autres conditions (travaux, déménagement, changement d'objet).

Incidence pour la société civile

31

En réalité, le seul changement consiste à établir une comptabilité commerciale BIC-IS, au moins tant que l'usufruit est détenu par une société commerciale.

À l'extinction de l'usufruit, le chef d'entreprise redevenant plein propriétaire, il faudra revenir à une déclaration fiscale 2072 établie comme en matière de revenus fonciers.

Les principes généraux et les précautions à prendre sur cette stratégie de démembrement sont amplement décrits ci-après.

d) Limites et précautions

32

Il est évident qu'une telle stratégie ne peut être menée sans être accompagné de professionnels aguerris du droit et de la fiscalité afin d'être entouré d'un maximum de précautions.

En particulier, l'administration fiscale sera très attentive aux modalités de calcul du prix de cession de l'usufruit temporaire des parts de la société civile à la société d'exploitation. Tous les éléments entrant dans le calcul seront en effet examinés de près lors d'une vérification fiscale.

C'est pourquoi, il est particulièrement recommandé de faire valider les éléments les plus importants par des documents incontestables.

Au premier rang de ces préoccupations, la valeur vénale de l'immeuble qu'il faudra faire expertiser par un tiers extérieur, expert immobilier de préférence figurant sur la liste agréée par les cours d'appel.

Il faudra bien sûr respecter toutes les conditions évoquées précédemment pour éviter soit l'acte anormal de gestion soit l'application de l'article L 64 du LPF concernant la répression des abus de droit, sujet déjà traité par ailleurs dans cet ouvrage.

5. En conclusion

33

Le crédit-bail immobilier est un instrument efficace pour optimiser le financement de l'acquisition d'un bien immobilier d'exploitation.

Cette technique a néanmoins la réputation d'être prioritairement réservée aux grandes entreprises pour financer l'acquisition de biens immobiliers importants.

Il convient aussi de rappeler que la loi de finances pour 2021 a instauré un mécanisme d'étalement de la plus-value réalisée par une société lors de la cession de son immeuble à une société de crédit-bail.

Cette mesure, devant expirer le 30 juin 2023, n'a semble-t-il pas rencontré un grand succès.

Cependant, ce mode de financement a connu son heure de gloire il y a une vingtaine d'années, notamment lorsque les taux d'emprunt de l'époque, particulièrement élevé, rendait difficile tout financement de type classique.

Le piège fiscal de la levée d'option, accompagné d'une baisse régulière et sérieuse des taux d'emprunt pratiqué par les établissements financiers a rendu le recours à ce mode de financement plus confidentiel.

Les caractéristiques de ce contrat accordent toutefois une grande sécurité juridique à l'établissement financier, ce qui peut devenir un élément essentiel de motivation dans le financement de certaines catégories d'opérations.

Chapitre II - Les contraintes fiscales

I. L'imposition des revenus

A. Le régime des revenus fonciers

1. Les règles de base

34

Il s'agit d'une catégorie particulière de revenus, le code général des impôts lui consacre un chapitre spécifique notamment par ses articles 14 à 33.

La location de locaux nus lorsqu'elle est réalisée par une personne physique non commerçante s'analyse comme une opération civile et par conséquent sera forcément assujettie au régime fiscal des revenus fonciers.

Les revenus fonciers peuvent être imposés suivants un régime réel d'imposition que nous allons détailler, ou suivant un régime simplifié d'imposition dit micro foncier sur lequel nous ne reviendrons pas au cours de cet ouvrage.

L'impôt sur le revenu foncier se calcule par différence entre le revenu brut et les charges déductibles (voir « Les revenus fonciers et SCI » RF 1101, février 2019).

Pour simplifier à l'extrême dans le cadre de cet ouvrage, il s'agira de la différence entre le loyer perçu et les charges dont la loi admet la déduction lorsqu'elles sont effectivement payées et appuyées de pièces justificatives suffisantes.

Il convient de rappeler en effet que depuis l'année 2006, il n'existe plus de déduction forfaitaire qui a été remplacée par un montant fixe de 20 € par immeuble censé couvrir les frais de correspondance !

De façon générale les dépenses doivent avoir été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

De cette définition assez banale découle de nombreuses conséquences dont nous rappellerons les deux principales :

-si les intérêts d'emprunt d'acquisition sont déductibles par une disposition expresse de la loi, le remboursement du capital ne vient jamais en déduction du loyer perçu, ce qui semble somme toute assez logique ;

-tous les frais d'acte et d'enregistrement exposés lors de l'acquisition de l'immeuble ne font pas parti des charges déductibles des revenus fonciers.

La différence entre le revenu et les charges déductibles constituent le revenu foncier, lequel viendra s'ajouter au revenu global du contribuable pour être assujetti aux impôts dans sa propre tranche marginale.

Ajoutons que les déficits fonciers ne sont imputables sur le revenu global qu'à hauteur de 10 700 € par an, les déficits résiduels venant s'imputer sur le revenu foncier des années ultérieures, et ce pendant une durée de 10 ans.

Ultime précision très importante, les revenus fonciers se caractérisent par une comptabilité d'encaissement et de décaissement, sans tenir compte des créances acquises ou des dettes contractées.

Pour le dire autrement, le loyer du quatrième trimestre de l'année N ne sera pas inclus dans les revenus fonciers de l'année considérée s'il est encaissé au mois de janvier N + 1. Corrélativement, les charges locatives, par exemple les charges de copropriété du quatrième trimestre de l'année N ne seront pas déduites des revenus de cette année si elles sont effectivement payées en année N + 1.

Nous présentons quelques exemples pour illustrer les problématiques soulevées par cette base fiscale (voir § 35 (20190723084457856.html#35)).

2. Exemple chiffré : notre FIL ROUGE

35

Prenons l'exemple d'un entrepreneur désireux d'acquérir son immobilier d'entreprise avec les caractéristiques suivantes, qui sera notre FIL ROUGE.

Hypothèses	Montant	Observations
Prix d'acquisition	535 000	Y compris frais
Apports personnels	35 000	Toutes ses économies !
Montant de l'emprunt	500 000	C'est le maximum
Loyer initial	40 000	Loyer de marché
Taux de revalorisation	0,50 %	Par prudence
Tranche marginale d'imposition	Variables	De 14 % à 45 %

Pour simplifier les calculs et la lisibilité du tableau, nous allons supposer que c'est un loyer net perçu par ce cher entrepreneur.

Le tableau va calculer le montant de l'impôt dû suivant la tranche marginale d'imposition du contribuable, à savoir les taux de 14, 30, 41 et 45 % du revenu foncier.

À ces taux s'ajoutent évidemment les prélèvements sociaux pour un montant global de 17,2 %.

Et pour bien illustrer le propos, le tableau indique le montant des impositions pour les années 1 et 15, pour bien démontrer, si besoin était, que l'effort de trésorerie personnelle reste à faire tant que l'emprunt n'est pas totalement remboursé.

Prenons l'hypothèse la plus commune d'un contribuable imposé au taux de 30 %, la première année son effort personnel en trésorerie est de l'ordre de 13 K€, la dernière année du remboursement l'effort personnel est quand même de près de 16 K€, en remarquant qu'au total il aura financé de sa poche la somme de 216 057 €.

Bien sûr, sans parler au cas présent de l'incidence éventuelle de l'IFI et de la CEHR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).

TMI	**14**		**30**		**41**		**45**	
Année	1	15	1	15	1	15	1	15
Loyer	40 000	42 893	40 000	42 893	40 000	42 893	40 000	42 893
Intérêts	10 000	763	10 000	763	10 000	763	10 000	763
Revenus	30 000	42 130	30 000	42 130	30 000	42 130	30 000	42 130
Encaissement	40 000	42 893	40 000	42 893	40 000	42 893	40 000	42 893
Emprunt	38 913	38 913	38 913	38 913	38 913	38 913	38 913	38 913
Impôt	18 660	13 145	14 160	19 885	17 460	24 520	18 660	26 205
Solde	- 8 273	- 9 164	- 13 075	- 15 905	-16 373	-20 539	-17 573	-22 225
CUMUL		- 130 014		- 216 057		- 275 212		- 296 723

Précisément, et pour aller au bout de ce raisonnement dans un schéma à peine caricatural, supposons qu'au terme des 15 ans, ce contribuable imposé au taux de 45 % à de plus la chance d'être assujetti à la CEHR au taux de 3 % et à l'IFI à un taux moyen de 1 %.

La CEHR va lui coûter (42 130 X 3 %) soit 1 264 €.

Quant à l'IFI, et en supposant qu'au terme des 15 ans, après le remboursement de l'emprunt, la valeur de l'immeuble est estimée à 600 000 €, cet impôt supplémentaire lui coûtera 6 000 €.

Évidemment, l'année suivante, lorsqu'il n'aura plus à supporter l'échéance de remboursement de 38 913 les choses iront nettement mieux, mais force est de constater que pendant toute la durée de l'emprunt, le coût du financement ajouté aux incidences fiscales a de quoi détourner le plus optimiste des investisseurs ! C'est d'ailleurs sans doute le but recherché par le législateur ?

Une dernière remarque enfin s'agissant des taux de rendement actuellement constatés, en tous les cas dans les grandes métropoles, qui représentent plutôt un rendement brut de 5 %.

Dans la même configuration que ci-dessus, le loyer de départ serait de l'ordre de 25 000 € et au terme de 16 ans il atteindrait la somme de 26 942 €. Si l'on soustrait de cette somme le montant de l'impôt sur le revenu d'environ 10 K€, le montant de la CEHR environ 1 000 € et le montant de l'IFI de 6 000 €, la situation dès lors se résume comme suit :

Données	**Montant**
Valeur acquise de l'immeuble	600 000
Loyer (net)	26 942
Impôt et prélèvements sociaux	16 758
CEHR	1 077
IFI	6 000
Total impôt	23 835
Reste net	3 107
Rendement	0,517 %

Ce qui ne représente, actuellement, même pas l'inflation.

Ce qui explique également l'intérêt que vous avez, cher lecteur à lire, cet ouvrage jusqu'au bout.

B. Le régime de l'IS

1. Les règles de base

a) Pour quelles sociétés ?

36

En principe, c'est le régime de base des sociétés de capitaux par opposition aux sociétés de personnes. Les sociétés de capitaux sont généralement constituées par des sociétés commerciales de type SARL, SA, SAS, société en commandite par actions, alors que les sociétés de personnes sont généralement représentées par des SNC, des SCI mais aussi des SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Pour compliquer un peu plus la donne, mais en vérité pour accorder aux entrepreneurs le plus large choix possible, la législation a autorisé de nombreuses passerelles entre ces deux régimes et ces deux situations.

Ainsi des sociétés de capitaux peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour les cinq premières années de leur existence, et plus récemment des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux peuvent y renoncer dans les cinq premières années de leurs options.

Bien sûr il n'entre pas dans l'ambition de cet ouvrage de faire un exposé exhaustif sur les conditions, les modalités, les conséquences complètes de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Nous nous limiterons à exposer les principales discordances avec le régime des revenus fonciers s'agissant de la gestion, la détention et de la cession d'un bien immobilier.

b) La comptabilité d'engagement

37

Le premier avantage de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, de façon incomparable et indiscutable est précisément de sortir du régime fiscal des sociétés de personnes qui oblige le contribuable à être assujetti sur des montants qu'il ne peut pas appréhender.

On a vu dans le chapitre précédent que cette contrainte pouvait être rédhibitoire dans un projet d'investissement.

Le régime fiscal de l'impôt société permet précisément de limiter le montant de l'impôt à l'assiette fiscale déterminée par la société, dans des conditions plus favorables que le régime des revenus fonciers.

Dès lors que les bénéfices demeurent investis dans l'entreprise il n'y a pas d'impôt complémentaire, c'est seulement lors de la décision d'une distribution de dividendes qu'une imposition supplémentaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers peut être engendrée.

c) La définition des frais déductibles

38

Selon la définition précise du code général des impôts dans son article 39, 1, tous les frais qui sont nécessaires à l'exploitation sont déductibles du revenu pour déterminer la base fiscale.

Ainsi et pour se limiter à ce seul exemple, les frais d'acquisition seront ici parfaitement déductibles alors que l'on se souvient que dans le régime des revenus fonciers leur imputation sur les recettes est interdite.

Pour être complet, il convient de rappeler qu'une option est offerte aux contribuables pour rattacher ses frais d'acquisition à l'acquisition de l'immeuble et ainsi pouvoir les étaler sur la durée d'amortissement. Dans la pratique, il est relativement rare que cette option soit exercée.

c) L'obligation d'amortir

39

Ici encore, si le régime des revenus fonciers interdit de prendre en compte sous quelque forme que ce soit la déduction de l'amortissement de l'immeuble, le code général des impôts en prévoit l'obligation ! Il pousse même la précision à prévoir un montant d'amortissement minimum (CGI art. 39 B (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=39%20B&idspad=LEGIARTI000006302321)) et un montant d'amortissement maximum (CGI art. 39 C (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=39%20C&idspad=LEGIARTI000029355753)).

Même si la loi comptable et fiscale encadre strictement le montant des amortissements, il faut admettre qu'il s'agit là d'un avantage financier non négligeable.

Dernière précision avant de s'intéresser à un exemple, la quote-part représentative du terrain n'est jamais déductible car, selon le législateur, non susceptible de dépréciation avec le temps. La détermination de la quote-part du terrain est une question fort délicate que certains textes, maintenant ancien, avait forfaitisée à un montant de 20 % (Loi PERISSOL), mais qu'il convient d'examiner à l'aune de l'explosion du marché immobilier, avec des augmentations très disparates suivant les catégories et la localisation géographique des immeubles.

2. Reprenons notre FIL ROUGE

40

Pour un prix total d'acquisition de 500 000 €, nous avons estimé prudent de considérer que la quote-part du terrain représentait un montant de 150 000 € soit 30 % du total.

S'agissant d'un immeuble de bureaux, et toujours en adoptant une position prudentielle, nous avons retenu une durée d'amortissement de 50 ans, ce qui par conséquent autorise une déduction supplémentaire pour déterminer la base imposable de 7 000 € par an.

Voici ce que le financement sous le régime de l'impôt société donne pour notre fil rouge. Il convient de préciser ici que nous avons retenu dans un premier temps, un taux d'impôt société de 25 %.

Années	**1**	**15**
Loyer	40 000	45 979

Intérêts	10 000	763
Amortissements	7 000	7 000
Frais d'achat	35 000	
Revenu	-12 000	38 216
Encaissement	40 000	45 979
Emprunt	- 38 913	- 38 913
Impôts	3 000	- 9 554
Solde	4 087	- 2 488
Cumul	4 087	- 44 861

Évidemment, la même projection avec un taux d'impôt société de 15 %, réservé aux sociétés répondant à la caractéristique de la petite et moyenne entreprise française et pour les bénéfices qui ne dépassent pas un montant de 42 500 €, donne un résultat encore plus intéressant :

Années	**1**	**15**
Loyer	40 000	42 893
Intérêts	10 000	763
Amortissements	7 000	7 000
Frais d'achat	35 000	
Revenu	-12 000	35 130
Encaissement	40 000	42 893
Emprunt	- 38 913	- 38 913
Impôts	1 800	- 5 732
Solde	2 887	- 1 334
Cumul	2 887	- 2 843

Évidemment, la différence saute aux yeux et se passe même de commentaires !

Pour le même investissement, là où le régime des revenus fonciers oblige notre entrepreneur à un cumul d'investissement personnel de 216 057 € au terme des 15 ans (hypothèse taux marginale de 30 %), il pourra se contenter de consacrer 2 842 dans le régime de l'impôt société au taux de 15 % puisque dans son contexte son résultat ne dépassera pas la limite des 42 500 €.

La tentation de l'assujettissement ou de l'option à l'impôt sur les sociétés est donc très forte et l'on se demande même s'il faut hésiter !

Amis lecteurs, encore un peu de patience !

C. Le régime BIC

1. Les règles de base

41

Précisons tout d'abord le champ de notre étude.

Il ne s'agit pas ici d'examiner le cas particulier de la location équipée qui consiste à louer des locaux pourvus de tous les moyens nécessaires à une exploitation directe de l'activité (on peut citer des exemples à l'infini, bar spécialement conçu pour vendre de la bière et du whisky, magasin de nourriture rapide ou fast-food, magasin de vaporettes, etc.).

Pour ce chapitre également on ne fera que citer le régime dit du micro BIC, malgré ses indéniables attraits, qui ne correspondent pas aux objectifs de cet ouvrage.

On évoque ici les conséquences de l'inscription directe d'un bien immobilier à l'actif d'une entreprise commerciale ou d'une société commerciale, assujettis au régime fiscal des sociétés de personnes.

En vérité ce régime est un parfait condensé des avantages du régime de l'impôt société et de l'inconvénient du régime des revenus fonciers.

Détaillons un peu.

Comme le régime de l'impôt société, la comptabilité ici doit tenir compte des engagements c'est-à-dire des loyers courus même s'ils ne sont pas encaissés et des dépenses engagées même si elles ne sont pas payées.

Comme le régime de l'impôt société, l'amortissement est obligatoire avec les mêmes contraintes et les mêmes limites.

Mais comme le régime des revenus fonciers, l'entrepreneur sera assujetti sur l'intégralité de son bénéfice que celui-ci soit appréhendable ou non, que ce bénéfice soit disponible en trésorerie ou non ! Par ailleurs, s'agissant d'un revenu professionnel, ce résultat sera assujetti aux charges sociales dans le régime des indépendants (SSI).

Cependant, il faudra en plus prendre garde aux conséquences de la loi de finances pour 2010 dont les effets ont été reportés au 1er janvier 2012 et que les praticiens ont coutume d'appeler : « la fin de la théorie fiscale du bilan » (voir § 56 (20190723084457856.html#56)).

2. Notre FIL ROUGE

42

Dans le cadre de notre fil rouge, cela donnerait les chiffres suivants pour la première année et la 15e année.

Années	**1**	**15**
Loyer	40 000	42 893
Intérêts	10 000	763
Amortissements	7 000	7 000
Frais d'achat	35 000	
Charges SSI (25 %)	0	8 732
Revenu	- 12 000	26 347
Encaissement	40 000	42 893
Emprunt	- 38 913	- 38 913
Impôts (TMI 41 %)	4 920	- 10 802
Charges SSI		- 8 782
Solde	6007	- 15 605

Comme on peut le constater, malgré l'attrait de l'amortissement et la déduction des frais d'acquisition, l'imposition sur la base du revenu, préalablement amputé des charges sociales professionnelles, ne donne pas à cette stratégie un attrait particulier, en tous les cas s'agissant de l'impôt sur le revenu.

Nous verrons un peu plus loin qu'il n'en est pas de même en matière d'impôt de plus-value

D. Le régime BNC

43

Entre le régime des bénéfices non commerciaux et celui des bénéfices industriels et commerciaux, on peut schématiquement trouver deux grandes différences pratiques (sur le plan juridique et déontologique il y en a évidemment beaucoup d'autres, nous n'aborderons ici que les différences pratiques intéressant directement la matière étudiée) :

-pour les BNC la comptabilité retrace les encaissements et les décaissements, autrement dit il s'agit quasiment d'une comptabilité de caisse ;

-la faculté d'inscrire ou non un bien au registre des immobilisations des BNC est strictement encadrée par la loi, ce qui d'ailleurs a été l'un des prétextes de l'apparition de la théorie fiscale du bilan dont nous allons reparler un peu plus loin.

En dehors de ces différences, néanmoins essentielles, les chiffres vont être identiques au calcul précédent pour peu que les échéances de recettes et de dépenses de l'année N soient concordantes. Il faut donc en tirer les mêmes conclusions en ce qui concerne la base assujettie à l'impôt sur le revenu, et nous verrons plus loin, qu'il faut être plus attentif quant à l'imposition des plus-values.

II. L'imposition des plus-values

44

Pour déterminer le régime d'imposition qui viendra frapper la vente d'un bien immobilier, il convient dans un premier temps de séparer les plus-values privées et les plus-values professionnelles. S'agissant ensuite des plus-values professionnelles, il faudra savoir si elles sont réalisées par une entreprise individuelle, par une société assujettie à l'impôt sur le revenu ou par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Pour faciliter la compréhension des différentes articulations de l'imposition des plus-values, voir le tableau sous le § 53 (20190723084457856.html#53).

A. Les plus-values des particuliers

1. Les règles de base

45

Ce régime s'applique aux plus-values réalisées, à titre occasionnel, par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeuble ou de droits immobiliers et même de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumise à l'impôt sur le revenu.

Prévu aux articles 150 U et suivants du code général des impôts, ce régime a connu une grande période de stabilité de l'année 2004 à l'année 2011, pour connaître ensuite quelques pérégrinations qui nous amènent au régime actuel.

Sans tomber dans un cours d'histoire, il est utile de rappeler qu'avant 2004 les plus-values étaient assujetties à la tranche marginale d'imposition et exonérées après 22 ans de détention. Entre 2004 et 2011, ces mêmes plus-values étaient frappées d'un impôt de 19 % et totalement exonérées après 15 ans de détention, pour parvenir au régime actuel où la plus-value est taxée au taux de 19 % avec un impôt sur la plus-value exonérée après 22 ans de détention et les prélèvements sociaux quant à eux exonérés après 30 ans de détention.

La plus-value se calcule évidemment par différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition éventuellement corrigé.

La correction concerne en premier lieu les frais d'acquisition qui peuvent être retenus pour leur montant réel ou à défaut par un montant forfaitaire de 7,5 %.

Après cinq ans de détention, le contribuable bénéficie d'un second abattement forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition.

Tous les travaux engagés pour améliorer l'immeuble peuvent être déduits en lieu et place de ce second forfait, à condition toutefois que ces travaux ne fussent pas déduits déjà d'autres revenus comme par exemple les revenus fonciers.

La différence, la plus-value, est taxée au taux de 19 % après avoir subi des abattements par durée de détention au-delà de la cinquième année de détention, telle que rappelée dans le tableau figurant en annexe à la fin de cet ouvrage (voir annexe A1).

À cela s'ajoute évidemment, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur cette différence après avoir subi des abattements différents et figurants sur le même tableau en annexe.

Ces abattements de durée différente, issus de 2012, ont vocation à faire exonérer d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention et de toute imposition au bout de 30 ans de détention.

2. Notre FIL ROUGE

46

Prenons l'exemple de notre fil rouge, en supposant une vente après 16 ans de détention, alors que l'immeuble a une valeur vénale de 800 000 €.

Prix de vente	800 000	
Prix d'achat	500 000	
Frais d'acquisitions forfaitaires	37 500	7,50 %
Déduction forfaitaire travaux	75 000	15 %
Prix de revient	612 500	
Plus value	187 500	
Abattement impôt 16 ans	- 123 750	66 %
Base impôt	63 750	
Montant de l'impôt	12 113	19 %
Abattement CSG 16 ans	- 34 031	18,15 %
Base CSG	153 469	
Montant de la CSG	26 397	17, 20 %
Montant total de l'impôt	38 509	
Reste net	761 491	

Attention, les plus-values dites importantes sont soumises à une surtaxe dont le montant varie en fonction de la plus-value, dont le savoureux détail figure en annexe (voir annexe A1) et qui s'élève pour une plus-value supérieure à 160 000 €, mais inférieure à 200 000 € à un montant de 4 % de la plus-value, soit au cas présent un complément de 187 500 x 4 % = 7 500 €.

Évidemment, le cas échéant, il conviendra de ne pas oublier la fameuse CEHR qui pourrait là encore représenter jusqu'à 4 % de la plus-value.

Enfin, si notre chef d'entreprise a le bon goût d'attendre 30 ans pour céder son immeuble, il n'aura plus aucune plus-value à payer quel que soit le prix de vente obtenue.

Patience et longueur de temps..... !

B. Les plus-values professionnelles des sociétés assujetties à l'IS

Surprise, le paysage de l'assujettissement des plus-values professionnelles à l'impôt société s'est considérablement simplifié, mais attention, surprise ne veut pas dire forcément bonne surprise !

Calculons en effet le montant total des impôts à payer si notre entrepreneur du fil rouge avait inscrit son immeuble dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Les plus-values de cession d'immeubles sont considérées comme un bénéfice normal et à ce titre taxable au taux classique de l'impôt société. Aujourd'hui un taux de 15 % jusqu'à 42 500 € et 25 % au-delà.

Cependant, une fois la cession réalisée et l'impôt société payé, l'argent disponible appartient encore à la société assujettie à l'IS et pour l'appréhender, notre entrepreneur devra passer une fois encore par la case impôt, il s'agira cette fois des revenus de capitaux mobiliers (RCM) qui peuvent être taxés au maximum globalement à 30 % depuis l'instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Prix de vente	800 000	
Prix d'achat	500 000	
Amortissement après 16 ans	112 000	7 000 / an
Valeur nette comptable	388 000	
Plus value	412 000	
Base impôt	412 000	
Montant de l'impôt	103 000	25 %
Plus-value nette	697 000	
Montant distribuable	697 000	
Impôt de distribution PFU	209 100	30 %
Montant total de l'impôt	312 100	
Reste net	487 900	

Soit un écart de plus de 273 591 € avec la plus-value immobilière privée !

Chacun aura bien compris que si notre vendeur à la patience d'attendre 30 ans, la différence atteint des sommets pharaoniques, puisque le vendeur assujetti à une plus-value privée n'aura absolument plus aucun impôt à payer alors vraisemblablement que son prix de vente atteindra sans doute 1 200 000 € minimum, alors que celui assujetti à l'impôt société verra augmenter le montant d'impôt de plus-value de la société et bien évidemment le montant des impôts de distribution.

Ne pas oublier non plus la CEHR

Certains tableaux sont plus efficaces que nombre de discours.

Plus-value privée			**Plus-value à l'IS**		
Prix de vente	1 200 000		Prix de vente	1 200 000	
Prix d'achat	500 000		Prix d'achat	500 000	
Frais d'acquisitions forfaitaires	37 500	7,50 %	Amortissement après 31 ans	217 000	7 000 / an
Déduction forfaitaire	75 000	15 %	Valeur nette comptable	283 000	
Prix de revient	612 500		Plus-value	917 000	
Plus value	587 500		Base d'impôt	917 000	
Abattement impôt 31 ans	- 587 500		Montant de l'impôt	229 250	25 %
Base impôt	0		Plus value nette	970 750	
Montant de l'impôt	0		Montant distribuable	970 750	
Abattement CSG 31 ans	- 587 500		Impôt de distribution PFU	291 225	30 %
Base CSG	0				

Montant de la CSG	0				
Montant total de l'impôt	0		Montant total de l'impôt	520 475	
Reste net	1 200 000		Reste net	679 525	
ÉCART DES DEUX STRATÉGIES					
520 475 €					

Une première conclusion, devenue évidente pour la plupart des professionnels :

-en matière de gestion il y a un avantage déterminant pour le régime de l'impôt sur les sociétés ;

-en matière de cession et notamment à long terme il y a un écart décisif pour la plus-value privée.

Encore un peu de patience et cet ouvrage vous montrera peut-être comment concilier ces deux stratégies, à tous le moins, concernant l'immobilier d'entreprises.

C. Les plus-values professionnelles des entreprises ou sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu

L'immeuble est-il affecté à l'exploitation ?

48

Avant d'aborder la taxation des plus-values professionnelles immobilières des entreprises ou société assujettie à l'impôt sur le revenu il faut tout d'abord s'intéresser à l'utilisation et l'affectation de l'immeuble.

En effet, si l'immeuble à l'actif de l'entreprise n'est pas utilisé pour les besoins de l'entreprise, par exemple parce qu'elle est donnée en location à un tiers, c'est en vérité le régime des plus-values des particuliers qui va s'appliquer, et ce depuis le 1er janvier 2012 date d'entrée en vigueur de la fin de la théorie fiscale du bilan (voir § 56 (20190723084457856.html#56)).

Si en revanche l'immeuble est effectivement affecté à l'exploitation, il faut tout d'abord savoir si la plus-value pourrait rentrer dans l'une des nombreuses exonérations existantes (voir §§ 50 (20190723084457856.html#50) à 52 (20190723084457856.html#52)), sinon il convient hélas de passer à la phase de calcul de la plus-value (voir § 49 (20190723084457856.html#49)).

Le calcul de la plus-value

49

Pour les plus-values professionnelles des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values immobilières se décomposent en deux catégories :

-les plus-values à court terme : il s'agit des plus-values réalisées en moins de deux ans de détention, mais également sur la fraction de la plus-value déjà couverte par des amortissements. Cette partie de la plus-value est considérée comme un bénéfice d'exploitation et imposé à ce titre comme bénéfice « classique » ;

-les plus-values à long terme : elles concernent évidemment les plus-values consécutives à une cession après deux ans de détention, pour la partie qui excède les amortissements constatés. Cette fraction de plus-value continue de bénéficier d'un taux forfaitaire réduit à 19 % réduit à 12,8 % depuis l'instauration du PFU ! Il convient bien sûr d'ajouter les prélèvements sociaux (17,2 %).

À ce niveau, il s'agit d'un avantage déterminant par rapport aux plus-values soumises au régime de l'impôt sur les sociétés. Mais il y a beaucoup mieux !

D. Les exonérations possibles

1. Le plus simple : l'article 151 septies B du CGI

50

« Les plus-values à long terme soumises au régime des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ».

Oui, vous avez bien lu, ces plus-values sont purement et simplement exonérées de tout impôt de plus-value après 15 ans de détention, à la stricte condition que les biens immobiliers soient affectés à l'exploitation de l'entreprise. Ce délai de 15 ans, est issu d'une loi de finances rectificatives de 2006, qui visait à aligner les délais de détention avec le régime des particuliers, qui bénéficiait de ce même délai des années 2004 à 2011 (rappelons ici que les particuliers subissent aujourd'hui un délai de 22 ans pour l'impôt de plus-value et de 30 ans pour les prélèvements sociaux).

Attention : il s'agit bien sûr de la fraction à long terme de la plus-value, la partie à court terme continuera à être imposée comme un bénéfice normal.

Reprenons l'exemple de notre FIL ROUGE.

Prix de vente	800 000	
Prix d'achat	500 000	
Amortissement après 16 ans	112 000	7 000 / an
Valeur nette comptable	388 000	
Plus value	412 000	

Plus-value à court terme (à concurrence des amortissements)	112 000	
Plus-value à long terme	300 000	
Abattement	- 300 000	100 %
Fraction de plus-value à long terme taxable	0	
Montant de l'impôt sur la plus-value à court terme (1)	45 920	41 %
Montant total de l'impôt	45 920	
Reste net	754 080	
(1) La plus-value étant considérée comme un bénéfice d'exploitation, il convient de rajouter les charges sociales du régime des indépendants (SSI)		

Précisons, si besoin était, que les amortissements ont fait l'objet d'une déduction au fur et à mesure de leur comptabilisation.

Ce dispositif est un avantage déterminant sur lequel il convient de réfléchir notamment dans les situations où pour diverses raisons professionnelles, un entrepreneur sait pertinemment qu'il va exercer une activité pendant une vingtaine d'années avant de prendre sa retraite.

Par ailleurs, ce texte s'applique aussi bien à l'entrepreneur individuel quelle que soit son activité (BIC, BNC, BA) qu'aux sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu exerçant les mêmes activités. Seules demeurent exclues les activités financières et les activités strictement patrimoniales.

2. Le plus connu : l'article 151 septies du CGI

51

Par rapport à l'article précédent, nous perdons une lettre et nous gagnons une exonération !

Ce dispositif, déjà ancien, s'apparente à un petit paradis fiscal français ! Les praticiens ont coutume de l'appeler : « dispositif d'exonération des petites entreprises ».

En effet, les plus-values de cession soumises au régime des plus-values professionnelles sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et lorsque l'entreprise ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires.

Ce chiffre d'affaires est de 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublée ou destinée à être loué meublé. Ce chiffre d'affaires est de 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).

Afin d'atténuer ces effets de seuil, l'exonération est partielle lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € pour la première catégorie, et supérieures à 90 000 € mais inférieures à 126 000 € pour la deuxième catégorie. Il s'agit d'une exonération complète de la plus-value sans distinguer la partie à court terme et la partie à long terme. Ce texte doit faire réfléchir tous les professionnels lorsqu'il s'agit de conseiller nos clients sur l'inscription d'un bien immobilier à l'actif d'une entreprise ou dans une structure dédiée.

3. Le plus récent : l'article 238 quinquies du CGI

52

Cette fois, il s'agit d'exonérer les plus-values lorsque le montant de la cession n'excède pas un certain seuil. Les professionnels ont coutume de surnommer ce texte : « exonération des petites plus-values » ou encore exonération Sarkozy, en référence à l'auteur du texte.

Les plus-values professionnelles, c'est-à-dire réalisée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées :

-en totalité lorsque le montant de la cession est inférieur ou égal à 500 000 € ;

-en partie lorsque le montant de la cession est supérieur à 500 000 € mais inférieur à 1 000 000 €.

Cette exonération est subordonnée :

-à une condition d'exercice pendant au moins cinq ans ;

-le cédant est une entreprise soumise soit à l'impôt sur le revenu soit à l'impôt sur les sociétés mais dans ce cas elle doit employer moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et présenter un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.

E. Tableau de synthèse

53

Nous proposons de clore ce chapitre par quelque tableau de synthèse, concernant tant les plus-values de cession d'immeubles que les plus-values de cession de parts de sociétés détenant des biens immobiliers.

● Plus-values sur cession d'immeuble détenu par une société de personnes IR

Qui est associé ?	**Immeuble de placement**	**Immeuble d'exploitation**
Personne Physique ? Associé BNC placement privé	PV privée	PV privée
Associé BIC, BA, BNC	PV privée	PV professionnelle

Personne morale IS	PV professionnelle	PV professionnelle

● Plus-value sur cession de parts sociales de sociétés de personnes (IR)

Associé cédant	Personne physique IR		Entreprise BIC réel (1)	
SPI ? (2)	OUI	NON	OUI	NON
Régime d'imposition	PV privée	CGI art. 150-0 A (cession valeurs mobilières)	PV professionnelle	PV professionnelle
Taux d'imposition	19 %	TMI PFU	Court terme : TMI Long terme : 12,8 %	

(1) Attention à la fin de la théorie fiscale du bilan pour les immeubles non affectés à l'exploitation (voir § 56 (20190723084457856.html#56)).

(2) Société à prépondérance immobilière.

(3) CGI art. 150 U (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=150%20U&idspad=LEGIARTI000051202598) à 150 VH (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=150%20VH&idspad=LEGIARTI000022171747).

● Plus-value sur cession de parts sociales de sociétés de capitaux (IR)

Associé cédant	Personne physique	Entreprise BIC	Société IS
Régime d'imposition	Article 150-0 A (cession de valeurs mobilières)	PV professionnelle	PV professionnelle
Taux d'imposition	IR PFU	TMI du BIC	IS (15 %, 25 %)

F. Sociétés à prépondérance immobilière

54

Rappelons tout d'abord qu'il convient de ne pas confondre une société à objet immobilier et une société à prépondérance immobilière.

Par exemple une société civile immobilière voit son objet statutaire principalement immobilier, alors qu'une société à prépondérance immobilière est une société dont l'actif est majoritairement composé d'immeubles ou de droits immobiliers.

Ainsi, et même si cela peut sembler paradoxal, une société anonyme spécialisée dans la plomberie, mais dont l'actif sera composé à plus de 50 % d'un immeuble sera considéré comme une société à prépondérance immobilière, alors qu'une société civile immobilière dont l'actif sera composé par exemple d'un immeuble pour 150 000 € et de diverses disponibilités ou avoirs à hauteur de 200 000 €, ne sera pas considérée comme une société à prépondérance immobilière.

Notre code général des impôts dispose de multiples définitions de la prépondérance immobilière qui s'applique tantôt aux plus-values, tantôt à l'assiette des droits d'enregistrement, à la taxe de 3 % ou encore aux conditions d'application de l'article 151 septies B dont il est question ci-dessus (voir § 50 (20190723084457856.html#50)).

Par exemple, pour savoir si la cession par un particulier des titres d'une société transparente peut et doit bénéficier du régime des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB et suivants, il faut calculer si la société dispose d'un actif principalement composé de biens/droits immobiliers, à la valeur réelle, ces actifs n'étant pas affectés par la société à sa propre exploitation (cette situation doit être remplie à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession).

Concernant à présent la cession par un professionnel des titres d'une société transparente, il s'agit cette fois de voir si à la date de cession, l'actif de la société est composé d'immeubles affectés à l'exploitation, y compris les droits de crédit-bail immobilier.

G. Les décisions « Quemener » et « Baradé »

55

Le régime fiscal des sociétés de personnes se caractérise par un niveau de complexité que d'aucuns ont surnommé « un sac d'embrouilles », selon la formule du regretté Maurice Cozian, professeur émérite à l'Université de Bourgogne

Notamment à cause (ou grâce) de l'article 238 bis K du code général des impôts qui dispose notamment : *« lorsque les droits dans une société ou un groupement semi transparents sont inscrites au bilan d'une société soumise à l'IS ou d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, la part du bénéfice revenant à cette dernière est déterminée dans la catégorie dont dépend sa propre activité »*.

En clair, on ignore la structure sociale pour imposer les associés dans leur propre catégorie et suivant leur propre activité.

Cependant, au fil des ans ce système n'a pas réussi à neutraliser des incidences de double déduction ou de double taxation des associés de société transparente, que ces associés fussent des sociétés de capitaux ou des associés patrimoniaux.

C'est pourquoi par un double arrêt, le premier intervenant le 16 février 2000 et le second le 15 décembre 2010, la jurisprudence a consacré des modalités particulières de calcul du prix de revient des parts à prendre en considération (CE 16 février 2000, n° 133296 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=133296&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/08/06/35/CETATEXT000008063588.xml&date=2000-

02-16) ; CE 15 décembre 2010, n° 297513 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=297513&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/23/24/80/CETATEXT000023248038.xml&date=2010-12-15)).

Depuis ces décisions, la plus-value de cessions de parts de sociétés de personnes se calcule par différence entre le prix de vente et le prix de revient, ce prix de revient étant agrémenté des corrections suivantes :

-majoré, d'une part, de la quote-part des bénéfices ayant été précédemment ajoutée aux résultats de l'associé,

-majoré également des versements effectués par les associés en vue de combler les pertes antérieures,

-minoré, tout d'abord des déficits déduits par l'associé,

-minoré également des bénéfices perçus par cet associé lors de la distribution par la société.

Le lecteur assidu aura bien entendu compris qu'il est absolument impossible de suivre précisément ces différents éléments sans tenir une comptabilité précise de la société de personne, y compris les sociétés civiles immobilières.

H. La fin de la théorie fiscale du bilan

56

En substance, il s'agit de l'abandon d'une construction jurisprudentielle ancienne et constante du Conseil d'État (CE 24 mai 1967, n° 65436 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=65436&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/07/60/97/CETATEXT000007609771.xml&date=1967-05-24)) tirant la conséquence de la liberté totale accordée aux titulaires des BIC d'inscrire ou pas des biens à l'actif de leur entreprise. En effet, jusqu'à la loi de finances pour 2010, existait une différence essentielle sur le plan fiscal entre le régime des BIC et celui des BNC.

Pour les BIC, une liberté totale d'inscrire ou pas à l'actif de leur entreprise des biens ayant le caractère d'immobilisation, que ce bien soit en rapport ou pas avec l'exploitation. Ainsi, le boulanger avait tout loisir d'inscrire à l'actif de son entreprise les murs de sa boutique, l'appartement situé très souvent au-dessus de sa boutique, mais également et pourquoi pas un bateau ou un hélicoptère. Bien sûr les charges afférentes à ses biens n'étaient déductibles que pour autant qu'elles soient utiles à l'exploitation, sinon elles faisaient l'objet de réintégrations fiscales pour ne pas diminuer indûment le bénéfice taxable. Par contre, la cession d'un bien inscrit à l'actif du bilan emporte obligatoirement le régime des plus-values professionnelles, et l'on a vu dans le chapitre précédent que cela pouvait constituer un avantage substantiel en profitant des nombreuses exonérations ouvertes à ce régime, au rang desquels l'article 151 septies qui exonère de toute plus-value les petites entreprises (voir § 51 (20190723084457856.html#51)).

Pour le BNC au contraire, la faculté d'inscrire un bien au registre des immobilisations est toujours complètement encadré (contrairement au BIC, les BNC ne sont pas tenus d'établir un bilan) :

-les éléments indispensables à l'exercice de la profession sont réputés faire partie de l'actif professionnel (exemple : le fauteuil du dentiste) ;

-une option a été offerte concernant l'inscription ou non du véhicule et des locaux d'exploitation ;

-tous les autres biens ne pouvaient pas faire l'objet d'inscription au registre des immobilisations.

Pour le législateur, il y avait là une distorsion de situation incompatible avec le principe d'égalité. Ainsi, depuis l'adoption de cette loi de finances dont les effets ont été reportés au 1er janvier 2012, lorsqu'un bien inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise ou d'une société assujettie à l'impôt sur le revenu n'est pas affecté à son exploitation, les recettes et les charges de ce bien doivent faire l'objet d'un retraitement extra comptable, au niveau du résultat fiscal, pour être retraités dans leur catégorie respective dans le patrimoine personnel du commerçant ou du dirigeant.

À titre d'exemple, un immeuble inscrit à l'actif de l'entreprise mais loué à un tiers extérieur devrait être retraité fiscalement dans le bilan de l'entreprise pour être ensuite déclaré dans son patrimoine personnel au titre des revenus fonciers. Autre exemple, un portefeuille de valeurs mobilières sans aucune relation avec l'exploitation devra faire l'objet du même retraitement pour être déclaré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Évidemment les mêmes retraitements doivent être opérés en matière de plus-values. Si le bien, immobilier par exemple, n'est pas affecté à l'exploitation de l'entreprise, la plus-value devrait être retraitée comme une plus-value des particuliers, ne pouvant plus bénéficier du régime des plus-values professionnelles, ni des nombreuses possibilités d'exonération réservées aux plus-values professionnelles.

Attention ! Les choses peuvent singulièrement se compliquer lorsqu'un bien immobilier a été successivement affecté à l'exploitation puis loué à un tiers extérieur. Il faut dès lors calculer la plus-value suivant le système des biens dits « migrants » qui consiste à ventiler le prix de cession en deux termes.

L'article 155, II.2.1° stipule dans des termes inimitables : « *Le prix de cession effectif multiplié par le rapport existant entre la durée d'utilisation professionnelle du bien et la durée totale d'inscription du bien à l'actif du bilan ; Et la valeur d'origine du bien, multiplié par le rapport existant entre la durée d'utilisation non professionnelle du bien et la durée totale d'inscription du bien à l'actif du bilan ; La valeur comptable du bien à retenir pour le calcul de la plus-value est majorée du montant des amortissements qui ont été réintégrés au titre des exercices au cours desquels le bien ne concourait pas à l'exercice de la profession* ».

Vous n'avez pas compris ? Ça paraît normal ! Vite un exemple.

EXEMPLES

Monsieur X, fleuriste, achète un immeuble le 1er janvier 2012 pour 200 000 €.

Cet immeuble est inscrit à son bilan. Il décide de l'amortir sur 20 ans.

Jusqu'en 2014, cette boutique lui sert de point de vente.

Le 1er janvier 2015, face à certaines difficultés, il loue cette boutique à son voisin vendeur de chaussures.

Le 31 décembre 2016, il cède ce local pour un prix de 260 000 €.

De 2012 à 2014, le bien inscrit à l'actif de son bilan est utilisé pour les besoins de son exploitation, toutes les charges sont déductibles et cette quote-part de plus-value sera considérée comme une plus-value professionnelle.

Voyons maintenant comment le législateur a prévu de calculer la plus-value pour la partager respectivement entre la partie professionnelle et la partie privée.

Le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value professionnelle (en fonction de la définition ci-dessus rappelée) : (260 000 x 3/5) + (200 000 x 2/5) = 236 000.

Valeur nette comptable : 150 000, soit 200 000 moins 5 ans d'amortissement à 10 000 /an.

Valeur nette comptable pour le calcul de la plus-value professionnelle : 150 000 + 20 000 = 170 000.

Montant de la plus-value professionnelle : 236 000 – 170 000 = 66 000.

Montant de la plus-value des particuliers : 260 000 – 236 000 = 24 000.

Soit une plus-value totale déclarée de 66 000 + 24 000 = 90 000.

Alors que la plus-value totale apparente est de 260 000 – 200 000 = 60 000.

La différence de 30 000 représente évidemment les amortissements des trois premières années qui ont été régulièrement déduits par l'entrepreneur.

Ainsi cette plus-value est ventilée entre :
-plus-value professionnelle pour 66 000 ;
-plus-value privée pour 24 000.

Avec un exemple, c'est tout de suite plus simple !

III. L'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

1. Des points communs avec l'ISF

57

Permettez aux auteurs une nouvelle fois une précaution préalable pour rappeler qu'il ne saurait être question dans le cadre de cet ouvrage de faire un exposé exhaustif sur cet impôt qui est venu se substituer à son ancêtre l'ISF tout en ayant rajouté une couche de complexité relativement inextricable.

Nous allons évoquer simplement les points essentiels de cette nouvelle législation en attirant l'attention sur certains pièges ou certaines complexités.

Rappelons tout d'abord que ce nouvel impôt ressemble dans son esprit beaucoup à l'ancien :

-Il a gardé le même seuil de patrimoine (1,3 millions d'euros) ;

-les mêmes taux qui s'étalent de 0,5 à 1,5 % ;

-quasiment le même calendrier puisque le patrimoine au 1er janvier de l'année considérée doit être fourni en même temps que la déclaration d'impôt sur le revenu accompagné d'une annexe ;

-les mêmes exonérations concernant les biens professionnels, les bois et forêts, les parts de groupement foncier et les groupements fonciers agricoles ;

-le même plafonnement à 75 % des revenus.

Mais l'assiette de l'IFI est strictement limitée à l'immobilier, retenu à la valeur vénale nette de dettes, que ces biens soient détenus directement, indirectement ou par crédit-bail. Le nouvel impôt comporte des règles très complexes, notamment pour exonérer les biens affectés à une activité économique, mais également et surtout pour limiter les abus en matière de passif.

2. Les immeubles exonérés

58

S'agissant d'un ouvrage consacré à l'immobilier d'entreprise, intéressons-nous aux biens susceptibles de bénéficier d'une exonération de cet impôt.

L'article 965, 2° du CGI prévoit un premier cas d'exonération pour les parts ou actions de sociétés qui ont une activité professionnelle et dont le redevable détient directement ou indirectement avec son foyer fiscal moins de 10 % du capital et des droits de vote. Cette exonération contient une exception si le contribuable contrôle la société en question ou s'en réserve la jouissance en fait ou en droit, ce qui ne devrait pas être une situation très fréquente.

Des alinéas a et b du même article prévoient un deuxième cas d'exonération pour les biens ou droits détenus directement par la société ou par une société dont la société détient directement ou indirectement des parts lorsque ces biens sont affectés à l'activité professionnelle de la société qui les détient.

Une exonération est également prévue pour les parts détenues directement ou indirectement d'une société ayant une activité professionnelle qui détient directement ou indirectement des biens ou droits immobiliers

-affectés à son activité professionnelle ;

-affectés à celle de la société qui les détient directement ;

-affectés à celle d'une société dans laquelle la société détient ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerçant en fait le pouvoir de décision.

Enfin, l'article 975 prévoit un troisième cas d'exonération : Ce sont les biens ou droits immobiliers et les parts de sociétés lorsque ces biens ou droits sont affectés à l'activité professionnelle des redevables :

-affectés à l'activité principale d'un entrepreneur individuel ;

-affectés à l'activité professionnelle d'une société IR dans laquelle le redevable exerce son activité principale ;

-affectés à l'activité professionnelle d'une société IS dans laquelle le redevable exercent des fonctions de direction, perçoit une rémunération normale et détient au moins 25 % des droits de vote avec sa famille (ou dans la valeur des titres excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total).

3. Déduction du passif

59

C'est sans doute dans la déduction du passif admis que le texte est le plus novateur mais aussi le plus restrictif et à coup sûr le plus complexe.

Selon l'article 974, sont déductibles les dettes existantes au 1er janvier effectivement supportées par le redevable, afférentes à des actifs imposables et à proportion de la fraction de leurs valeurs imposables afférentes :

-à des dépenses d'acquisition, de réparation et d'entretien ;

-à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

-aux impositions ;

-à l'acquisition de parts au prorata de la valeur des actifs imposables.

Le législateur se méfie également des emprunts in fine qui sont transformés en emprunt amortissable.

Ainsi, ces emprunts sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant et multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années totales de l'emprunt. Par exemple un emprunt in fine de 10 ans de 100 000 € souscrit en janvier 2015 sera déductible en 2019 à hauteur de : 100 000 - 100 000 X 4/10 = 60 000.

En l'absence de termes contractuels de l'emprunt, la durée retenue est de 20 ans.

Les dettes familiales sont particulièrement encadrées, ainsi ne sont pas déductibles les dettes contractées :

-directement ou indirectement auprès du redevable ou de son foyer fiscal ;

-directement ou indirectement auprès du groupe familial sauf si le prêt est consenti à des conditions normales ;

-directement ou indirectement auprès d'une société contrôlée par le groupe familial sauf si le prêt est consenti à des conditions normales.

À noter enfin que les dettes sont globalement plafonnées lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts des sociétés taxables excède 5 millions d'euros et que le montant des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur. Dans ce cas, le montant qui excède cette limite n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent.

EXEMPLE

Soit un patrimoine taxable de 10 millions d'euros et des dettes déductibles de 8 millions d'euros.

Le montant de la dette réellement admis sera de : 10 M€ X 60 % + [8 M€ - (10 M€ X 60 %)] X 50 % = 7 M€.

Cependant, le plafonnement global ne s'applique pas si le redevable justifie que les dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

La question de savoir comment justifier que les dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal a soulevé de nombreuses controverses. Cette question sera facilement résolue lorsque le contribuable n'a pas à l'actif de son patrimoine la trésorerie nécessaire.

Il n'entre pas dans le champ de cet ouvrage de rendre compte avec précision de tous les dispositifs anti-abus mis en place par le législateur. Par ailleurs il faudra sans doute attendre les premiers contentieux pour voir les modalités de réaction de l'administration fiscale d'abord et de la jurisprudence par la suite.

Sans prétendre à l'exhaustivité, quelques exemples pour illustrer l'importance du choix de la localisation du bien immobilier et/ou de la dette.

EXEMPLE

Monsieur G Delatune détient la société suivante.

ACTIF		PASSIF	
Filiales	200 000	Capital social	1 000 000
Compte à terme	800 000	Dettes	0
TOTAL	1 000 000		1 000 000

Valeur de la société : 1 000 000

Coefficient immobilier : 0 %

Base imposable à l'IFI : 0

Il veut acquérir un bien immobilier de 1 million d'euros et le financer par emprunt.

S'il achète le bien en direct, la valeur du bien sera de 1 million d'euros, la dette déductible sera de 1 million d'euros et par conséquent sa base imposable à l'IFI sera de zéro.

S'il veut inscrire son acquisition à l'actif de son entreprise :

ACTIF		PASSIF	
Filiales	200 000	Capital social	1 000 000
Compte à terme	800 000	Dettes	1 000 000
Immobilier	1 000 000		
TOTAL	2 000 000		2 000 000

Valeur de la société : 1 000 000

Coefficient immobilier : 50 %

Base imposable à l'IFI : 500 000

De façon tout à fait étonnante, et tout aussi injustifiée, cette nouvelle forme d'acquisition, intégralement financée par un emprunt parfaitement déductible, entraîne pour le contribuable une base imposable de 500 000 €. Et on peut évidemment multiplier ces exemples à l'infini avec autant d'hypothèses permises et des choix qui seront tantôt gagnants tantôt perdants mais dans un maelstrom de complexité qui ne peut générer que de l'insécurité.

4. En conclusion

60

À ce stade de l'ouvrage, le lecteur aura déjà compris que le choix du mode de détention de l'immobilier d'entreprise est impacté par divers facteurs, aux intérêts parfois divergents et qu'il importe de bien mesurer les conséquences complètes de ce choix tant en termes d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les plus-values que d'impôt sur la fortune immobilière.

Dans le chapitre suivant, nous terminerons ce tour de piste fiscale par l'examen des droits de mutation, plus communément appelés droits d'enregistrement.

IV. Les droits de mutation

61

Lorsqu'un bien immobilier change de propriétaire, les impôts s'interposent entre acheteurs et vendeurs sous la forme de droits de mutation. Ces droits sont constitués des droits d'enregistrement (DE) proprement dits et de la taxe de publicité foncière (TPF).

Les droits d'enregistrement sont une taxe purement fiscale effectuée au service des impôts alors que la taxe de publicité foncière est destinée majoritairement à assurer une correcte information aux tiers en matière immobilière.

Dans la pratique et dans la plupart des cas, en matière immobilière, ces deux formalités sont fusionnées et sont laissées à la charge du notaire rédacteur de l'acte. Ces taxes dépendent de plus des décisions de l'État, du département et de la commune !

De façon très schématique, il existe une taxe départementale qui était fixée à 3,80 % et qui a été portée à 4,5 % pour la quasi-totalité des départements français. S'y ajoute une taxe communale au taux de 1,20 % ainsi qu'une taxe nationale au profit de l'État qui s'élève à 2,37 % du montant du droit départemental, aboutissant en fait à un montant total de 5,80 %.

Ces taxes sont applicables sur les ventes d'immeubles, ou de droits immobiliers (usufruit par exemple), mais également sur le prix de cession des parts de sociétés à prépondérance immobilière dont la définition est encore plus large que les deux définitions précédemment rencontrées dans le CGI, dont l'article 726 dispose : *« Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers..... et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou droits immobiliers situés en France ou de participation dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers..... Elles-mêmes à prépondérance immobilière ».*

Ainsi, même un professionnel de l'immobilier qui céderait des titres de sa société se verrait appliquer les droits de mutation.

Astuce

Lorsque les immeubles ou les droits immobiliers sont remis en paiement d'un dividende ou d'une réduction de capital, les droits de mutation ne s'appliquent pas car il ne s'agit pas d'une mutation mais d'un moyen de paiement.

V. La TVA

A. Les règles de base

62

La TVA, et notamment le régime de la TVA immobilière, a été profondément modifiée par la loi de finances rectificatives pour 2010. De nouveaux concepts sont apparus à cette occasion, notamment la notion d'assujetti ou encore la suppression du régime fiscal particulier des marchands de biens. La définition d'un immeuble neuf a été précisée, la faculté d'opter ou pas pour la TVA lors de cession d'immeubles auparavant exonérés a été encadrée.

Depuis cette réforme, la TVA dite immobilière est devenue la TVA de droit commun dans un louable souci de simplicité qui n'apparaît pas toutefois au commun des mortels !

Seules les opérations immobilières réalisées dans le cadre d'une activité économique ont vocation à entrer dans le champ d'application de la TVA. Ainsi, la réforme principale opère une distinction entre les opérations réalisées par les assujettis à la TVA agissant en tant que tel et les non assujettis.

Seules les livraisons d'immeubles effectuées par les assujettis agissants en tant que tels sont susceptibles d'être soumises à TVA, que ce soit de plein droit ou encore sur option.

Les opérations réalisées par des personnes non assujetties ne peuvent pas être imposées à la TVA.

Ainsi par exemple le particulier qui n'exerce pas une activité économique et qui vend un terrain à bâtir, un immeuble détenu depuis moins de cinq ans ou encore un immeuble ancien ne peut pas être imposé à la TVA.

Il existe bien deux exceptions concernant les livraisons d'immeubles neufs acquis en tant qu'immeuble à construire en VEFA et les livraisons à soi-même de logements dans le cadre de la politique d'accession sociale à la propriété, thèmes qui ne seront pas abordés ici.

En synthèse, il faut distinguer entre les livraisons de biens qui sont de plein droit soumises à la TVA, c'est-à-dire essentiellement les cessions de terrain à bâtir et les cessions d'immeubles dans les cinq ans de leur achèvement, et les autres qui sont exonérées de TVA mais peuvent y être soumises sur une option souscrite par le vendeur assujetti.

Une vente d'immeuble entre particuliers non assujettis à TVA échappe donc à cette taxe, sans possibilité d'option.

Cette réforme a d'ailleurs entraîné une modification substantielle du régime des marchands de biens qui n'entre pas dans le champ d'étude de cet ouvrage.

La réforme a également opéré une dissociation des droits de mutation et de la TVA.

En effet, avant la réforme, les mutations soumises à la TVA étaient soit exonérées de droits de vente, par exemple pour les terrains à bâtir, soit soumises à la seule taxe de publicité foncière (au taux de 0,715 %) pour les immeubles neufs, car la TVA se substituait aux impôts de mutation.

Aujourd'hui, une même cession peut être passible de la TVA et des droits de mutation au taux ordinaire comme par exemple pour les cessions de terrain à bâtir soumise à la TVA sur la marge ou pour les ventes qui ont été soumises à la TVA sur option.

B. La cession de l'usufruit et de la nue-propriété

63

Par principe, les droits portant sur l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble sont assimilés à des immeubles au regard du champ d'application de la TVA. Leur cession suit donc les principes qui sont applicables à l'immeuble sous-jacent.

La problématique concerne tout aussi bien la cession de l'usufruit que la situation au terme de l'usufruit, lorsque ce droit s'éteint par l'arrivée de son terme.

Cette question fait l'objet d'une étude détaillée dans la quatrième partie de l'ouvrage (voir §§ 1016 (20151105114418530.html#1016) et suivants).

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.